E-BOOK

100 QUESTÕES INÉDITAS

DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Modelo FGV

APRESENTAÇÃO

Olá, pessoal!

É com imensa satisfação que damos continuidade a este projeto de questões inéditas! Desta vez, são 100 questões inéditas de Direito Administrativo, no modelo da banca FGV!

Como, ao longo de sua preparação, é fundamental que vocês resolvam diversas questões de concursos passados, sabemos que esta série de ebooks será de grande utilidade. Nosso objetivo é proporcionar mais uma valiosa ferramenta de estudo para deixá-los mais perto de sua aprovação.

Aproveitem muito este material! Bons estudos!

Equipe Estratégia Concursos

01. Marcos, policial legislativo, recebeu ordem legal de seu superior, mas discorda dessa, em razão de acreditar que existem outras formas mais eficientes de se alcançar o resultado pretendido pela Administração Pública. No entanto, nessa situação, o policial deve cumprir a ordem legal emanada de seu superior, em decorrência da relação de subordinação administrativa, através da manifestação do poder:

A) disciplinar.

B) regulamentar.

C) hierárquico.

D) discricionário.

E) de polícia.

Comentários:

De acordo com Hely Lopes Meirelles, o poder hierárquico "é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal".

Nesse contexto, o poder hierárquico tem por objetivo:

- dar ordens;
- editar atos normativos internos para ordenar a atuação dos subordinados;
- fiscalizar a atuação e rever atos;
- delegar competências;
- avocar atribuições; e
- aplicar sanções.

Gabarito: C

02. O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), insatisfeito com decisões tomadas no âmbito dessa instituição pública, solicita aos servidores que lhe informem sobre as peculiaridades jurídicas da entidade, em especial sobre a relação de hierarquia e subordinação, para que possa adotar a medida mais adequada a fim de atender de forma mais eficiente a finalidade pública. Nesse cenário, é correto afirmar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma:

A) sociedade de economia mista, fruto da desconcentração administrativa e não há relação de subordinação com a Administração Pública Direta.

B) autarquia, fruto da descentralização administrativa e não há relação de subordinação com a Administração Pública Direta.

C) empresa pública, fruto da descentralização administrativa e há relação de subordinação com a Administração Pública Direta.

D) autarquia, fruto da desconcentração administrativa e não há relação de subordinação com a Administração Pública Direta.

E) autarquia, fruto da descentralização administrativa e há relação de subordinação com a Administração Pública Direta.

Comentários:

A subordinação somente tem lugar quando estamos no âmbito da mesma pessoa jurídica. Por exemplo: dentro de uma mesma pessoa jurídica, a Secretaria de Gestão de Pessoas do órgão Y está subordinada à Secretaria-Geral de Administração, hierarquicamente superior naquele órgão.

A vinculação, por sua vez, resulta do poder de supervisão ministerial sobre a entidade vinculada. Portanto, a vinculação é observada entre pessoas jurídicas distintas e não decorre da hierarquia. Exemplo: entre a pessoa jurídica 'A' e a pessoa jurídica 'B', não há subordinação, mas poderá haver vinculação, nos limites da lei. A vinculação fundamenta o controle finalístico que a administração direta exerce sobre as entidades da administração pública indireta.

Em relação à questão, o INSS é uma autarquia, a qual faz parte da administração indireta e é fruto da descentralização administrativa. Como explicado, não há relação de subordinação entre administração direta e indireta, mas tão somente vinculação para fins de controle finalístico.

A descentralização administrativa ocorre quando o Estado não executa o serviço por meio de sua Administração direta. Envolve, portanto, duas pessoas distintas: o Estado – União, estados, Distrito Federal e municípios – e a pessoa que executará o serviço, uma vez que recebeu essa atribuição do Estado.

Gabarito: B

03. Diego preencheu todos os requisitos legais para conseguir determinado ato administrativo que visa conceder benefícios para si. Posteriormente, Diego foi informado de que tem direito subjetivo à sua obtenção. Nessa situação, essa informação está correta, caso se trate de um ato:

A) de expediente.

B) de gestão.

C) abstrato.

D) vinculado.

E) discricionário.

Comentários:

a) ERRADA. Os atos de expediente são atos internos da administração pública que se destinam a dar andamentos aos processos e papéis que se realizam no interior das repartições públicas. Caracterizam-se pela ausência de conteúdo decisório, pelo trâmite rotineiro de atividades realizadas nas entidades e órgãos públicos. Em geral, os atos de expediente não geram efeitos vinculantes nem possuem forma especial. Temos como exemplo a expedição de um ofício para um administrado, a entrega de uma certidão, o encaminhamento de documentos para a autoridade que pode tomar a decisão sobre o mérito, etc.

b) ERRADA. Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade (horizontalidade) com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus serviços. São atos desempenhados para a administração dos serviços públicos. Pode-se elencar a compra e venda de bens, o aluguel de automóveis ou equipamentos, etc. É o tipo de ato que se iguala com o direito privado e, por conseguinte, deve ser enquadrado no grupo de atos da administração e não propriamente nos atos administrativos.

c) ERRADA. São atos abstratos aqueles que disciplinam situações reiteradas, com infindas aplicações. Os seus efeitos se repetem sempre que sobrevenha a reprodução da hipótese definida no respectivo ato, alcançando um número indeterminado e indeterminável de destinatários. Os regulamentos são exemplos desses atos.

d) CERTA. Os atos vinculados são aqueles praticados sem margem de liberdade de decisão, uma vez que a lei determinou que o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado é sempre aquele em que se configure a situação objetiva prevista na lei. Diz-se, nesse caso, que a lei definiu todos os elementos de formação do ato administrativo. Portanto, não há margem de escolha ao agente público, cabendo-lhe decidir com base no que consta na lei.

Assim, não existe mérito ou juízo de conveniência e oportunidade quando se trata da edição de ato vinculado. Por exemplo, a concessão de licença-paternidade (na Lei 8.112/1990) será concedida quando nascer o filho ou ocorrer a adoção pelo agente público, sendo que a Lei 8.112/1990 determina a duração de cinco dias corridos. Ocorrendo os seus pressupostos, a autoridade pública não possui escolha, devendo conceder a licença de cinco dias.

e) ERRADA. Os atos discricionários são aqueles em que a lei não define todos os elementos, deixando margem de liberdade para a autoridade valorar os motivos e definir o objeto do ato.

Gabarito: D

04. Murilo, servidor público federal, praticou ato ilícito que ocasionou danos a terceiros, no exercício de suas atribuições. No que tange à responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos da Constituição da República de 1988, assinale a alternativa correta.

A) Apenas Murilo será responsabilizado, independente da demonstração de dolo ou culpa.

B) O Estado responde de forma subjetiva, com base na teoria do risco integral.

C) Tanto o Estado quanto Murilo respondem objetivamente, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa para a caracterização do dever de indenizar.

D) O Estado será responsabilizado, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas em caso de culpa.

E) O Estado responde objetivamente, assegurado o direito de regresso em face de Murilo, com base na responsabilidade subjetiva, mediante prova de que agiu com dolo ou culpa.

Comentários:

> CF/88, Art 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Analisando o §6º, art. 37, da CF, podemos perceber que existem dois tipos de responsabilidade:

a) a responsabilidade objetiva do Estado perante os terceiros lesados;

b) a responsabilidade subjetiva dos agentes causadores de dano, amparando o direito de regresso do Estado, nos casos de dolo ou culpa.

No primeiro caso, temos a responsabilidade civil do Estado, conforme a teoria do risco administrativo, em regra. Entretanto, se ficar comprovado dolo ou culpa do agente causador do dano, assegura-se o direito de regresso do Estado perante esse agente, ou seja, a Administração Pública poderá reaver os custos da indenização do dano. Dessa forma, podemos fazer o seguinte esquema sobre as ações de ressarcimento:

Terceiro lesado → Resp. objetiva → Estado → Resp. subjetiva → Agente (dolo/culpa)

Gabarito: E

05. O ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Em relação ao assunto, relacione os elementos dos atos administrativos com suas respectivas definições.

1. Competência.
2. Finalidade.
3. Forma.
4. Motivo.
5. Objeto.

( ) É o efeito jurídico produzido pelo ato administrativo.
( ) É a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo.
( ) É como o ato administrativo se manifesta no mundo externo.
( ) É o objetivo de interesse público a atingir.
( ) É o poder atribuído ao agente para o desempenho específico de suas funções.

A) 5 - 3 - 4 - 2 - 1.

B) 4 - 5 - 1 - 2 - 3.

C) 4 - 5 - 2 - 3 - 1.

D) 5 - 4 - 3 - 1 - 2.

E) 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

Comentários:

De forma resumida, podemos definir cada um dos elementos dos atos administrativos da seguinte forma:

- competência: poder legal conferido ao agente para o desempenho de suas atribuições;
- finalidade: o ato administrativo deve se destinar ao interesse público (finalidade geral) e ao objetivo diretamente previsto na lei (finalidade específica);
- forma: é o modo de exteriorização do ato;
- motivo: situação de fato e de direito que gera a vontade do agente que pratica o ato;
- objeto: também chamado de conteúdo, é aquilo que o ato determina, é a alteração no mundo jurídico que o ato se propõe a processar, ou seja, o efeito jurídico do ato.

Gabarito: E

06. Rocha e Caio foram aprovados no concurso público para o cargo de policial legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e estavam debatendo sobre o dever que a administração pública tem de observar o princípio da sindicabilidade, o que consiste na(o):

A) previsão de que a intervenção estatal deve ocorrer apenas nos casos em que mostrar-se necessária, em razão do caráter subsidiário.

B) controle finalístico, pelas entidades políticas, das atividades desempenhadas pelas entidades da administração indireta.

C) possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito a algum tipo de controle.

D) exigência de que o agente público atue não apenas dentro da legalidade, mas também de modo a conciliar sua atuação com a vontade popular.

E) dever de resguardar a estabilidade das relações jurídicas e, no âmbito administrativo, conferir previsibilidade à atuação estatal.

Comentários:

a) ERRADA. O princípio da subsidiariedade prevê que a intervenção estatal deve ocorrer apenas nos casos em que efetivamente mostrar-se necessária, isto é, a ação estatal tem caráter subsidiário. Portanto, os anseios da coletividade deveriam ser, primariamente, solucionados pela própria sociedade, seja pelos indivíduos isoladamente, pelos grupos sociais ou pela sociedade civil organizada.

b) ERRADA. O princípio da tutela ou do controle é aquele segundo o qual os órgãos da administração direta exercem controle finalístico das atividades desempenhadas pelas entidades da administração indireta. Trata-se da supervisão finalística da atuação da administração indireta.
Assim, por meio da tutela, busca-se assegurar conformidade entre a atuação das entidades da administração indireta, vinculadas à administração direta, e os objetivos especificados em lei.
Reparem que este controle não é ilimitado. As entidades da administração indireta possuem autonomia administrativa e financeira, de sorte que o controle se limita às finalidades da sua atuação.

c) CERTA. O termo "sindicabilidade" relaciona-se com "sindicável", "sindicância", "investigação", "controle".
Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o princípio da sindicabilidade consiste na "possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças de lesão de direito a algum tipo de controle".
Portanto, o princípio em questão informa que toda ação estatal está sujeita à realização de controle.

d) ERRADA. O princípio da responsividade complementa a ideia de responsabilidade do agente público, exigindo que este atue não apenas dentro da legalidade, mas também de modo a conciliar sua atuação com a vontade popular. Tal princípio exige, afinal, do agente público atuação transparente e a prestação de contas de seus atos perante a sociedade.

e) ERRADA. A segurança jurídica é princípio geral do direito, aplicável a todos os ramos, e que tem por objetivo manter o *status quo*, resguardar a estabilidade das relações jurídicas e, no âmbito administrativo, conferir previsibilidade à atuação estatal.

Gabarito: C

07. Ao estudar os poderes da administração, João Lucas observou a existência de três atributos do poder de polícia, em relação aos quais é correto apontar que:

A) a atividade de polícia administrativa se dará sempre de forma discricionária, em razão do atributo da discricionariedade.

B) em virtude do atributo da autoexecutoriedade, a administração pública poderá impor aos particulares, diretamente, o conteúdo do ato administrativo, sem necessidade de prévia autorização judicial.

C) o atributo da autoexecutoriedade pode ser desdobrado em exigibilidade e executoriedade, estando este último presente em todos os atos de polícia.

D) é possível, caso o particular resista em cumprir determinada ordem, a utilização da força, em razão do atributo da coercibilidade presente em todos os atos de polícia administrativa.

E) em obediência ao atributo da vincularidade, o administrador, no exercício do poder de polícia, apenas executará a vontade da lei, obedecendo rigorosamente o conteúdo legal.

Comentários:

a) ERRADA. A discricionariedade diz respeito à certa liberdade de atuação que detém a atividade de polícia administrativa, como regra geral.

Mas, ainda que se reconheça a discricionariedade, há situações excepcionais em que a atividade de polícia administrativa se dará de forma vinculada, como no caso da expedição de licenças.
Além disso, consoante aponta Carvalho Filho, a finalidade do ato de polícia será sempre vinculada, buscando proteger a coletividade e, assim, atender ao interesse público.

b) CERTA. A autoexecutoriedade consiste na desnecessidade de submeter ao Poder Judiciário os atos administrativos previamente à sua execução, como regra geral. Em outras palavras, em virtude da autoexecutoriedade, a administração pública poderá impor aos particulares, diretamente, o conteúdo do ato administrativo, sem necessidade de prévia autorização judicial.

Por força da autoexecutoriedade, o ato de polícia será executado pelos próprios meios da Administração.
Por exemplo: no curso de uma fiscalização trabalhista, o Ministério do Trabalho identifica a necessidade de interditar um estabelecimento. Assim, os agentes do Ministério detêm poderes para determinar, diretamente, o fechamento temporário do estabelecimento, sem ter que recorrer ao Poder Judiciário.

c) ERRADA. De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, o atributo da autoexecutoriedade pode ser desdobrado em duas características: a executoriedade e a exigibilidade.

A executoriedade consiste na possibilidade de a Administração executar diretamente sua decisão pelo uso da força. É o caso, por exemplo, da demolição de um prédio em ruínas, em que a Administração pode demolir, com seus próprios meios (tratores, escavadeiras, pessoal etc.), aquele edifício. A executoriedade não está presente em todos os atos de polícia.

Já na exigibilidade, a Administração somente tem a seu dispor meios indiretos de coerção. É o caso, por exemplo, da determinação da Administração para instalação de corrimão na escada de um hospital. Tal ordem, por ser presumidamente válida e gozar de imperatividade, deve ser cumprida. No entanto, quando se fala em mecanismos de exigir seu cumprimento, reparem que a administração não poderia, ela própria, instalar tal escada (meio direto de execução). Neste caso, ela estaria limitada a utilizar meios indiretos de coerção, como a aplicação de uma multa pelo descumprimento da ordem.

d) ERRADA. Um outro atributo do poder de polícia consiste na coercibilidade, que consiste na imposição dos efeitos do ato de polícia ao particular. Caso o particular resista em cumprir o ato de polícia, a coercibilidade autoriza, em alguns casos, inclusive o uso da força.

No entanto, assim como ocorre em relação aos outros atributos, haverá atos de polícia não dotados de coercibilidade, como em casos de licenças para exercício de determinada atividade (a licença não obriga o particular a exercer aquela atividade).

e) ERRADA. Vincularidade não é atributo do poder de polícia. A doutrina aponta a existência de três atributos do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.

O que existe é o poder vinculado. O poder vinculado está relacionado à prática de atos administrativos vinculados. Segundo Hely Lopes Meirelles, “atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização”. Nas atividades vinculadas, a lei define inteiramente como deverá ser sua execução, de sorte que a administração apenas executa a vontade da lei, observando rigorosamente o conteúdo legal.

Gabarito: B

08. Na atuação da atividade administrativa, a autoridade competente precisou aprofundar-se nos estudos dos atos administrativos a seguir:

I. Despacho: contém decisões administrativas das autoridades a respeito de determinado procedimento.

II. Licença: é expedida ao particular quando este preenche os requisitos concessórios, reconhecendo-lhe um direito e declarando tal situação.

III. Certidão: consiste na cópia fiel e autenticada de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas.

Aponte a opção que correlaciona adequadamente os atos mencionados acima às espécies de atos administrativos.

A) I - ato ordinatório; II - ato normativo; III - ato punitivo.

B) I - ato negocial; II - ato enunciativo; III - ato normativo.

C) I - ato ordinatório; II - ato negocial; III - ato normativo.

D) I - ato ordinatório; II - ato negocial; III - ato enunciativo.

E) I - ato normativo; II - ato negocial; III - ato enunciativo.

Comentários:

De forma resumida, vejamos as espécies de atos administrativos:

- **Normativo:** veicula regras gerais e abstratas;
- **Ordinatório:** emana do poder hierárquico;
- **Negocial:** autoriza o particular a exercer uma atividade ou a usar um bem público;
- **Enunciativo:** contém declaração da Administração quanto a um fato ou situação;
- **Punitivo:** impõe penalidades a agentes públicos ou particulares;

I. Os **atos ordinatórios** são aqueles que emanam do poder hierárquico da Administração e tem seus efeitos restritos ao âmbito interno das repartições públicas. Eles são dirigidos aos agentes públicos e veiculam determinações relacionadas ao desempenho das atribuições destes agentes. Principais atos ordinatórios: Instruções, Circulares, Ordens de serviço, Portarias, Provimentos, Ofícios e Despachos.

II. Os **atos negociais** são praticados para possibilitar ao particular o exercício de uma atividade ou o uso de um bem público. Decorrem do poder de polícia administrativa ou da necessidade de descentralizar a prestação de alguns serviços públicos. Principais atos negociais: Licença, Autorização, Permissão de uso de bem público, Admissão, Homologação e Aprovação.

III. **Atos enunciativos** são aqueles que contêm uma declaração da Administração quanto a um fato ou uma situação, como certidões e atestados. Principais atos enunciativos: Certidão, Atestado, Parecer e Apostila.

Gabarito: D

09. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Nesse sentido, essa característica marcante e que diferencia os contratos administrativos dos contratos privados, que está sujeito à equivalência jurídica entre as partes contratantes, trata-se de:

A) cláusulas privativas.

B) imperatividade administrativa.

C) formalismo moderado.

D) impessoalidade governamental.

E) cláusulas exorbitantes.

Comentários:

Cláusulas exorbitantes são aquelas que exorbitam do direito comum. Elas seriam consideradas ilícitas em um contrato privado, que está sujeito à equivalência jurídica entre as partes contratantes (horizontalidade). Mas, nos contratos administrativos (marcados pela verticalidade), elas representam sua principal característica. Essas cláusulas consistem em poderes, prerrogativas, conferidos à Administração a fim de que o interesse público possa prevalecer sobre o interesse privado. Nesse sentido, o art. 104 da Lei 14.133/2021 enumera as cláusulas exorbitantes, além de outras previstas em outros artigos da referida Lei.

No direito privado, em geral não existe a figura da extinção unilateral de um contrato. Já nos contratos administrativos, a supremacia do interesse público garante à Administração a possibilidade de extinguir unilateralmente um contrato administrativo. Em outras palavras: em determinadas situações, o particular é obrigado a aceitar o fim do contrato administrativo.

Além de não depender da concordância da empresa contratada, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para extinguir a avença. Como tal extinção é autoexecutória, poderá a Administração declarar, diretamente, que o contrato foi extinto. Aqui temos outro grande exemplo da desigualdade jurídica entre as partes em um contrato administrativo.

É importante destacar que apenas a Administração detém a prerrogativa de extinguir o contrato unilateralmente. O particular nunca poderá extingui-lo unilateralmente.

Gabarito: E

10. Com relação aos princípios da administração pública, analise os itens a seguir.

I. Em razão do princípio da tutela, a administração pública possui o poder-dever de rever os seus próprios atos, seja para anulá-los por vício de legalidade, seja para revogá-los por questões de conveniência e de oportunidade.

II. A anulação de ato administrativo pode ter COMO único fundamento o fato de contrariar o princípio da moralidade.

III. Pelo princípio da segurança jurídica, será observada interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação.

IV. O princípio da especialidade estabelece a necessidade de ser expressamente indicada na lei a atividade a ser exercida, descentralizadamente, pela entidade da administração indireta.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) III e IV, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

Comentários:

I. ERRADA. Esse é o conceito do princípio da autotutela. A autotutela representa o controle que a administração exerce sobre os próprios atos, nos termos da SUM-473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Para assegurar a observância do princípio da especialidade, foi criado o princípio da tutela, segundo o qual os órgãos da administração direta exercem controle finalístico das atividades desempenhadas pelas entidades da administração indireta. Trata-se da supervisão finalística da atuação da administração indireta. Assim, por meio da tutela, busca-se assegurar conformidade entre a atuação das entidades da administração indireta, vinculadas à administração direta, e os objetivos especificados em lei.

II. CERTA. Exatamente, atos que ferem a moralidade, ainda que aparentemente legais, contrariam o interesse público e não devem ser tolerados, como, por exemplo, o nepotismo (vide súmula vinculante 13), ainda que seja a única causa.

III. CERTA. A segurança jurídica é princípio geral do direito, aplicável a todos os ramos, e que tem por objetivo manter o *status quo*, resguardar a estabilidade das relações jurídicas e, no âmbito administrativo, conferir previsibilidade à atuação estatal. Na seara administrativa, pode ser visualizado como instrumento para resguardar o particular quanto a mudanças abruptas ou surpresas da atuação administrativa. No âmbito federal, o princípio da segurança jurídica encontra-se explicitado no texto da Lei 9.784/1999: art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

IV. CERTA. No princípio da especialidade se fundamenta a ideia de descentralização administrativa, por meio da qual o Estado cria, mediante lei (em sentido formal), pessoas jurídicas que se especializam na prestação de um serviço ou na exploração de determinada atividade econômica. A principal característica dessas entidades é que elas devem perseguir os objetivos legalmente especificados, não devendo haver um distanciamento entre sua atuação e as finalidades específicas que nortearam sua criação.

A especialidade é decorrência lógica dos princípios da legalidade (as entidades devem perseguir os objetivos previstos em lei) e da indisponibilidade do interesse público (as entidades cuidam de interesses da sociedade, não de seus agentes).

Gabarito: D

11. A descentralização administrativa pode ocorrer mediante outorga ou delegação. Em relação ao assunto, é correto afirmar ser uma característica da descentralização por outorga:

A) o Estado transfere ao particular apenas a execução de determinado serviço público, mediante ato ou contrato.

B) ocorre por prazo determinado, como regra geral.

C) a relação de subordinação entre a administração direta e a indireta se dá por meio do poder hierárquico da administração pública.

D) ocorre por meio da concessão e da permissão de serviços públicos.

E) ocorre a criação de entidades da administração indireta e a transferência a elas da titularidade e da execução de serviços públicos.

Comentários:

A descentralização pode se dar mediante outorga ou delegação.

A descentralização mediante outorga (ou descentralização por serviços ou funcional ou técnica) se dá quando o Estado, mediante lei, cria uma entidade (ou autoriza sua criação) e transfere a ela determinado serviço público.

É o que ocorre com as entidades da administração indireta (em especial, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).

Di Pietro e Marcelo Alexandrino ressaltam que, na descentralização por serviços, a administração central cria entidades da Administração Indireta e transfere a elas a titularidade e a execução de serviços públicos. Além disso, é importante registrar que a descentralização mediante outorga, em geral, se dá com prazo indeterminado.

A descentralização mediante outorga decorre do princípio da especialidade, em razão do qual se atribui a uma entidade criada especificamente para aquela finalidade uma parcela das competências do Estado. Em tese, ao se especializar em um nicho de serviços, a entidade poderia ter um melhor desempenho do que se o ente político prestasse todo e qualquer serviço público.

Por sua vez, a descentralização mediante delegação (ou descentralização por colaboração) ocorre quando o Estado, mediante ato ou contrato (e não via lei), transfere a um particular a execução de determinado serviço público. A descentralização mediante delegação ocorre por prazo determinado, como regra geral.

Em relação à alternativa c), qualquer que seja a modalidade adotada, na descentralização não há subordinação. Assim, não há que se falar em poder hierárquico entre a administração direta e a indireta ou entre o ente político e um particular prestador de serviços públicos.

Gabarito: E

12. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o poder da administração pública que se manifesta pela edição de decretos, no exercício de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, para fiel execução de lei em vigor.

A) poder regulamentar.

B) poder hierárquico.

C) poder discricionário.

D) poder de disciplinar.

E) poder de polícia.

Comentários:

a) CERTA. O poder regulamentar expressa a competência normativa da administração pública. Em regra, ele se manifesta na forma de Decretos, emitidos pelo Chefe do Poder Executivo naquela esfera de governo (ou seja, pelo Presidente da República, Governador ou Prefeito).

Para fins de complemento, uma diferenciação importante consiste na comparação entre Poder Regulamentar e Poder Normativo. Parte da doutrina, a exemplo de Carvalho Filho, não aponta diferença entre essas expressões. No entanto, outra corrente doutrinária, a exemplo de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, considera que o Poder Normativo é um conceito mais amplo que o Poder Regulamentar. Segundo a autora, a Administração Pública seria dotada não apenas de Poder Regulamentar, mas de Poder Normativo. Nessa acepção, a edição de um decreto pelo Chefe do Executivo para regulamentar uma lei seria manifestação do Poder Regulamentar. Por outro lado, quando o Secretário da Receita Federal edita uma instrução normativa, teríamos a expressão do Poder Normativo.

b) ERRADA. Segundo Hely Lopes Meirelles, o poder hierárquico é aquele que permite à administração pública distribuir e escalonar funções entre seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecer a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro.

c) ERRADA. O poder discricionário é aquele que fundamenta a prática de atos administrativos discricionários. Segundo Hely Lopes Meirelles, “discricionários são os que a Administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e de seu modo de realização”.

d) ERRADA. O poder disciplinar diz respeito à apuração de infrações e aplicação de penalidades àqueles sujeitos à disciplina interna da Administração.

e) ERRADA. De acordo com Hely Lopes Meirelles, poder de polícia “é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.

Gabarito: A

13. No que concerne à organização da Administração Pública, é correto afirmar que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é:

A) autarquia dotada de personalidade jurídica.

B) órgão público sem personalidade jurídica.

C) entidade da administração pública descentralizada.

D) entidade da administração pública indireta.

E) fundação pública dotada de personalidade jurídica.

Comentários:

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma Instituição permanente, Força Auxiliar e Reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina militar, subordinando-se diretamente ao Governador do Estado.

Órgãos públicos, sejam na administração direta ou na indireta, resultam de um processo de desconcentração, em que a pessoa jurídica se desmembra em unidades internas para propiciar melhoria na sua organização estrutural. Ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica, um feixe de competências é segmentado e atribuído a um órgão.

Segundo Hely Lopes Meirelles, órgãos públicos são "centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem".

O elemento mais marcante do conceito de órgão público consiste na ausência de personalidade jurídica própria. São centros de competência despersonalizados.

Gabarito: B

14. Considerando o entendimento doutrinário dominante acerca da responsabilidade civil do Estado, em caso de danos causados por acidentes nucleares, é correto afirmar que a responsabilidade estatal ocorre através da teoria da(o):

A) risco integral.

B) culpa administrativa.

C) risco administrativo.

D) culpa anônima.

E) culpa do serviço.

Comentários:

Pela teoria da culpa administrativa, aquele que foi lesado não necessitaria identificar o agente público que lhe causou o dano, bastando-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público. A partir daí, essa teoria também passou a ser conhecida como culpa anônima ou culpa do serviço. Percebam que as alternativas a), b) e c) tratam de sinônimos da mesma teoria, estando, dessa forma, descartadas.

Na teoria do risco administrativo, não se exige que a vítima comprove qualquer tipo de culpa para que seja indenizada, uma vez que se baseia no risco que a atividade administrativa gera para os administrados. Dito de outra forma, se a atuação estatal causar danos a terceiros, o Estado será chamado a indenizar, independentemente da falta do serviço (como ocorre na teoria da culpa administrativa). Como leciona Hely Lopes Meirelles, trata-se da obrigação de indenizar "o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração".

Pela teoria do risco integral, por sua vez, o Estado está fadado a indenizar o particular, estando impossibilitado de arguir excludentes que pudessem afastar ou minorar sua responsabilidade. Dessa forma, não se exige que o particular comprove culpa da Administração ou do agente público e, ao mesmo tempo, impede-se o Estado de alegar qualquer circunstância que pudesse afastar sua responsabilidade, como a existência de culpa da vítima. Percebam que, na teoria do risco integral, há um exagero na responsabilidade do Estado, dado o enorme risco que a atividade administrativa possui em determinados segmentos. Essa teoria é aplicada, segundo parcela da doutrina e da jurisprudência, apenas em situações muito específicas, como nos: (i) danos causados por acidentes nucleares (ou atômicos); (ii) danos ambientais; (iii) atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as empresas de táxi aéreo.

Gabarito: A

15. O ato administrativo é uma categoria específica de ato jurídico, caracterizando-se, principalmente, pela finalidade pública. No que se refere às espécies de atos administrativos, os atos ordinatórios são:

A) aquelas do qual decorrem as penalidades aplicadas aos agentes públicos ou aos particulares em geral.

B) aqueles que emanam do poder hierárquico da administração e tem seus efeitos restritos ao âmbito interno das repartições públicas.

C) praticados para possibilitar ao particular o exercício de uma atividade ou o uso de um bem público.

D) visam a permitir a fiel execução das leis, explicitando seu conteúdo e uniformizando entendimentos adotados pelos agentes públicos.

E) aqueles que contêm uma declaração da Administração quanto a um fato ou uma situação.

Comentários:

a) ERRADA. Por meio dos atos punitivos, a Administração impõe penalidades aos agentes públicos ou aos particulares em geral. Aqui não podemos confundir um ato punitivo de caráter administrativo com o poder punitivo do Estado (*jus puniendi*). O *jus puniendi* é exercido pelo Poder Judiciário e consiste na responsabilização penal por crimes e contravenções praticadas.

b) CERTA. Os atos ordinatórios são aqueles que emanam do poder hierárquico da Administração e têm seus efeitos restritos ao âmbito interno das repartições públicas. Eles são dirigidos aos agentes públicos e veiculam determinações relacionadas ao desempenho das atribuições desses agentes.

Então, por exemplo, quando uma autoridade da Secretaria do Tribunal de Contas da União designa, por meio de uma portaria, o servidor Fulano de Tal para realizar a auditoria no órgão X, temos um exemplo de ato ordinatório. Outros exemplos: ordens de serviço, instruções (quando desprovidas de caráter normativo), circulares internas, portarias em geral etc.

c) ERRADA. Os atos negociais são praticados para possibilitar ao particular o exercício de uma atividade ou o uso de um bem público. Decorrem do poder de polícia administrativa ou da necessidade de descentralizar a prestação de alguns serviços públicos. Nesses atos há um alinhamento entre o interesse público e o privado, sendo que, em alguns casos, o interesse do particular na prática do ato é até maior do que o interesse público.

d) ERRADA. Os atos administrativos normativos (também chamados de atos gerais) são aqueles que veiculam regras gerais e abstratas, alcançando número de destinatários indeterminado. Como possuem generalidade e abstração, os atos gerais são similares às leis, em termos de conteúdo. Os atos normativos não inovam o ordenamento jurídico. Em outras palavras, eles não criam direitos ou obrigações aos administrados que já não estejam estabelecidos em lei. Eles visam a permitir a fiel execução das leis, explicitando seu conteúdo e uniformizando entendimentos adotados pelos agentes públicos.

e) ERRADA. Atos enunciativos são aqueles que contêm uma declaração da Administração quanto a um fato ou uma situação, como certidões e atestados. A rigor, tais atos não contêm manifestação de vontade da Administração, de modo que parte da doutrina chega a dizer que eles não produzem efeitos jurídicos. É importante lembrar que os atos enunciativos não comportam revogação.

Gabarito: B

16. Concernente à Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, a aplicação das sanções previstas nesta lei:

A) independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, inclusive quanto aos atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário.

B) independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, inclusive quanto à pena de ressarcimento.

C) depende da aprovação ou rejeição das contas Tribunal ou Conselho de Contas.

D) depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público quanto à pena de ressarcimento.

E) depende da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno.

Comentários:

A questão, apesar de cobrar apenas a letra da Lei, exige uma interpretação mais aguçada. Vejamos:

> Lei nº 8.429/1992, Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
>
> I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei (atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário);
>
> II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

Regra: A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.
Exceção: A aplicação das sanções previstas nesta lei depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei (atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário).
Agora fica fácil perceber que as alternativas A) e B) estão incorretas.
Com base no inciso II, as alternativas C) e E) estão incorretas.
Dessa forma, chegamos ao gabarito (D).

Gabarito: D

17. No âmbito da administração pública direta, é correto afirmar que o controle decorre da:

A) subordinação hierárquica.

B) tutela administrativa.

C) descentralização política.

D) supervisão ministerial.

E) descentralização administrativa.

Comentários:

Atenção ao trecho "o que concerne à administração pública direta".
Perceba que a questão não perguntou sobre o controle da administração direta sobre a indireta. Caso fosse, haveria dois gabaritos (b e d).
A assertiva quer saber a relação dentro de uma PJ, no caso em questão, a Administração Direta.
Como é apenas uma Pessoa Jurídica, a relação dentro dela é de subordinação hierárquica.

Gabarito: A

18. Em relação ao controle da administração pública, analise as afirmativas a seguir.

I. O poder judiciário poderá apreciar os atos discricionários quanto ao aspecto de legalidade.

II. Quando eivados de vícios que os tornam ilegais, a administração pode revogar seus próprios atos.

III. A administração pode anular seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) II e III, apenas.

Comentários:

I. CERTA. O controle judicial não realiza o controle de mérito dos atos, de sorte que a atuação jurisdicional nunca poderá resultar na revogação de atos administrativos.

Mas, como teremos aspectos de legalidade em atos vinculados ou discricionários, percebe-se que o Judiciário também poderá apreciar atos discricionários. O detalhe é que a avaliação jurisdicional de atos discricionários:

- apenas ocorrerá quanto aos aspectos de legalidade.
- nunca poderá substituir o mérito do administrador pelo mérito do juiz.

II. ERRADA.

> SUM-473 STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

- Ato ilegal - anula
- Ato legal - cabe revogação por motivo de conveniência ou oportunidade.

III. ERRADA. Conforme comentário do item II.

Gabarito: A

19. O Estado do Rio de Janeiro decidiu contratar um serviço de restauração de obras de arte, de autenticidade certificada, inerente às finalidades de determinado órgão pertencente à administração indireta. Nesse cenário, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), é correto afirmar que a licitação:

A) deve ocorrer na modalidade concorrência.

B) deve ocorrer na modalidade pregão.

C) será inexigível.

D) será dispensável.

E) deve ocorrer na modalidade diálogo competitivo.

Comentários:

Lei nº 14.133/2021, Art. 75. É dispensável a licitação:

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de auten,ticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

Gabarito: D

20. Sobre a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, analise as afirmativas a seguir.

I. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

II. Considera-se caducidade a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização.

III. Permissão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) II e III, apenas.

Comentários:

Com base na Lei nº 8.987/1995:

I. CERTA.

> Art. 6º § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
>
> I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
>
> II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

II. ERRADA. Esse é o conceito de encampação.

> Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.

> Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

III. ERRADA.

> Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
>
> II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
>
> IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Gabarito: A

21. De acordo com a doutrina, a Administração Pública tem a faculdade de decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário, em razão do seguinte atributo típico presente no poder de polícia:

A) discricionariedade.

B) autoexecutoriedade.

C) coercibilidade.

D) imperatividade.

E) tipicidade.

Comentários:

Segundo Hely Lopes Meirelles, são atributos do poder de polícia:

- discricionariedade: se apresenta no momento da escolha do que se deve fiscalizar e, no caso em concreto, na escolha de uma sanção ou medida dentre diversas previstas em lei. A discricionariedade deve ser analisada em linhas gerais, pois, em casos específicos, o poder de polícia administrativa poderá se expressar de forma vinculada.

- autoexecutoriedade: é dividida em exigibilidade e executoriedade. Pela exigibilidade, a Administração se utiliza de meios indiretos de coação, como a aplicação de multas ou a impossibilidade de licenciar um veículo enquanto não pagar as multas de trânsito. Por outro lado, pela executoriedade, a Administração compele materialmente o administrado, utilizando-se de meios diretos de coação

– por exemplo, dissolução de uma reunião, apreensão de mercadorias, interdição de uma fábrica.

- coercibilidade: é a característica que torna o ato obrigatório independentemente da vontade do administrado.

Gabarito: B

22. Ao estudar o disposto na Lei nº 8.987/95, Arnaldo observou que, entre as modalidades previstas na mencionada norma, a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, é denominada de:

A) rescisão.

B) intervenção.

C) caducidade.

D) encampação.

E) revogação.

Comentários:

Lei Federal nº 8.987/1995, Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.

Gabarito: D

23. Com relação às entidades da administração indireta, analise as assertivas abaixo.

I. As fundações públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública indireta, são resultado de descentralização administrativa.

II. Autarquia é a entidade da administração pública indireta dotada de personalidade jurídica de direito público e de patrimônio próprio, bastando, para sua criação, apenas autorização legislativa.

III. As sociedades de economia mista, ainda que sejam entidades de direito privado, são regidas por normas de direito público.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentários:

I. CERTO. Pela descentralização administrativa, o Estado executa suas tarefas indiretamente, isto é, delega a outras entidades. A partir da descentralização, as atividades não são executadas pelos órgãos do próprio ente político (administração direta), mas por entidades pertencentes à administração indireta ou a particulares prestadores de serviços públicos.

II. ERRADO.

> CF, art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Portanto, diferentemente das demais entidades da administração indireta, as autarquias são diretamente criadas por lei. Para as demais entidades, a lei apenas autoriza a sua criação.

III. CERTO. De fato, as sociedades de economia mista, embora sejam entidades de direito privado, também são regidas por algumas normas de direito público, sendo correta a afirmativa da questão. As sociedades de economia mista e as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito privado. Vigora um regime jurídico híbrido – público e privado, havendo necessidade de concurso público, licitação etc. Além disso, não tem imunidade tributária nem se submete ao regime de precatórios, quando no exercício da função econômica em caráter concorrencial e política de distribuição de lucros a sócios.

Gabarito: C

24. Marília, diretora de determinada entidade pública, celebrou contrato que tem por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Nesse contexto, de acordo com a Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que Marília:

A) praticou ato de improbidade administrativa que resulta em enriquecimento ilícito.

B) praticou apenas ilícito civil, estando sujeita à suspensão dos direitos políticos por até dez anos.

C) praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

D) praticou apenas infração administrativa, estando sujeita à suspensão dos direitos políticos por até cinco anos.

E) praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Comentários:

8.429/1992, Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

Gabarito: E

25. A admissão, que consiste em ato administrativo unilateral e vinculado o qual concede ao destinatário o direito de receber um serviço público prestado pelo Estado em condições específicas, quando reconhecido o preenchimento dos requisitos legais, é espécie de ato administrativo:

A) enunciativos.

B) punitivos.

C) negociais.

D) ordinatórios.

E) normativos.

Comentários:

a) ERRADA. Atos enunciativos são aqueles que contêm uma declaração da Administração quanto a um fato ou uma situação, como certidões, atestados, pareceres e apostilas.

b) ERRADA. Sem relação. Por meio dos atos punitivos, a Administração impõe penalidades aos agentes públicos ou aos particulares em geral.

c) CERTO. Os atos administrativos negociais são aqueles em que a vontade da administração coincide com a pretensão de um particular. O melhor exemplo é a admissão em uma universidade pública, em escolas, em hospitais públicos ou em estabelecimentos de assistência social.

Por exemplo: um cidadão que ao concluir o ensino médio, conseguir a aprovação no processo de seleção dentro das vagas definidas (vestibulares, ENEM, etc.) e atender aos demais requisitos terá o direito de ser admitido na universidade pública.

Trata-se de ato administrativo vinculado, uma vez que reconhece um direito subjetivo do destinatário. Logo, atendidos os requisitos, o destinatário do ato tem o direito de exigir a admissão, inexistindo juízo de conveniência e oportunidade. Se o direito for negado, o administrado poderá recorrer à via judicial para exigir a concessão do direito, podendo até mesmo utilizar o mandado de segurança, provando o seu direito líquido e certo (CF, art. 5º, LXIX).

A diferença da admissão para a licença é que esta reconhece ao destinatário o direito de exercer uma atividade, mas o Estado, em si, não "prestará" algo.

d) ERRADA. Os atos ordinatórios são aqueles que emanam do poder hierárquico da Administração e tem seus efeitos restritos ao âmbito interno das repartições públicas.

e) ERRADA. Os atos administrativos normativos (também chamados de atos gerais) são aqueles que veiculam regras gerais e abstratas, alcançando número de destinatários indeterminado.

Gabarito: C

26. Considere que o Estado do Rio de Janeiro passe a atuar por meios próprios, extinguindo órgãos públicos antes responsáveis por determinadas atividades. Nesse contexto, é correto afirmar que tal situação caracteriza a seguinte técnica administrativa:

A) descentralização concentrada.

B) centralização desconcentrada.

C) descentralização desconcentrada.

D) centralização descontinuada.

E) centralização concentrada.

Comentários:

Fracionando o enunciado:
"Estado do Rio de Janeiro passa a atuar por meios próprios" = centralização;
"extinguindo órgãos públicos antes responsáveis por determinadas atividades" = concentração.

Quantos aos conceitos:
Centralização: quando o Estado presta os serviços por meio de seus órgãos e agentes integrantes da Administração direta, ou seja, que compõem as pessoas políticas, diz-se que o serviço é prestado de forma centralizada. Assim, os serviços são prestados pelos órgãos despersonalizados integrantes da própria entidade política. Exemplo disso são os serviços prestados pelos ministérios, pelas secretarias estaduais e municipais ou por seus órgãos subordinados.

Descentralização: segundo Di Pietro, é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. A autora classifica a descentralização em política e administrativa. Aquela se refere à distribuição de competências previstas na Constituição, que dá origem à federação. Sendo assim, quando os estados ou municípios prestam os serviços previstos na Constituição, eles estão prestando os serviços próprios, que não decorrem do ente central. Em outras palavras, a descentralização política envolve a distribuição de competências aos Estados-membros e aos municípios. A descentralização administrativa, por sua vez, ocorre quando o Estado não executa o serviço por meio de sua Administração direta. Envolve, portanto, duas pessoas distintas: o Estado – União, estados, Distrito Federal e municípios – e a pessoa que executará o serviço, uma vez que recebeu essa atribuição do Estado.

Concentração: é situação em que a pessoa jurídica integrante da Administração Pública extingue seus órgãos até então existentes, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. Ex.: uma situação em que uma secretaria municipal de obras resolva diminuir o número de subsecretarias regionais com o objetivo de cortar gastos, distribuindo as subáreas das unidades extintas entre as estruturas remanescentes.

Desconcentração: ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica, constituindo uma técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências. Assim, quando os municípios se organizam em secretarias, nada mais estão fazendo do que desconcentrando as competências dentro de sua própria estrutura. Por meio da desconcentração é que surgem os órgãos públicos.

Gabarito: E

27. A administração pública de determinado município concedeu benefício administrativo, assegurado por legislação específica, ao servidor efetivo Auricélio, integrante do seu quadro funcional. No entanto, dias após a concessão do referido benefício, entrou em vigor nova legislação que extinguiu o direito concedido ao agente público. Nesse cenário, deve ocorrer a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo vedada aplicação retroativa de nova interpretação, com base no princípio da:

A) supremacia do interesse público.

B) eficiência.

C) legalidade.

D) impessoalidade.

E) segurança jurídica.

Comentários:

a) ERRADA. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da Administração Pública, caracterizando-se pela chamada verticalidade nas relações entre a Administração e o particular. Baseia-se na ideia de que o Estado possui a obrigação de atingir determinadas finalidades, que a Constituição e as leis exigem. Assim, esses poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o fim: o interesse público.

b) ERRADA. Segundo Di Pietro, o princípio da eficiência apresenta dois aspectos:

- em relação ao modo de atuação do agente público: espera-se a melhor atuação possível, a fim de obter os melhores resultados.
- quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública: exige-se que seja a mais racional possível, permitindo que se alcancem os melhores resultados na prestação dos serviços públicos.

c) ERRADA. O princípio da legalidade está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, sendo aplicável às administrações públicas direta e indireta, de todos os Poderes e todas as esferas de governo.

A legalidade apresenta dois significados distintos:
O primeiro aplica-se aos administrados, isto é, às pessoas e às organizações em geral. Conforme dispõe o inciso II do artigo 5º da CF/88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados, tudo o que não for proibido será permitido.
O segundo sentido do princípio da legalidade é aplicável à Administração e decorre diretamente do art. 37, *caput*, da CF/88, impondo a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Portanto, a Administração só poderá agir quando houver previsão legal.

d) ERRADA. Um dos significados do princípio da impessoalidade decorre de um princípio implícito: o princípio da finalidade. Dessa forma, todo ato da Administração deve ser praticado visando à satisfação do interesse público (sentido amplo) e da finalidade para ele especificamente prevista em lei (sentido estrito). Se não for assim, o ato será inválido.

e) CERTA. O princípio da segurança jurídica tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, considerando a inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, jurisprudencial ou de interpretação administrativa das normas jurídicas.

Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Além disso, é fundamento da prescrição e da decadência, evitando, por exemplo, a aplicação de sanções administrativas vários anos após a ocorrência da irregularidade. Ademais, o princípio é a base para a edição das súmulas vinculantes, buscando pôr fim a controvérsias entre os órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarretem "grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica" (CF, art. 103-A, §1º).

O princípio da segurança jurídica possui previsão no art. 2º, *caput*, da Lei 9.784/199930. Além disso, o inciso XIII, do parágrafo único, do mesmo artigo, determina que a Administração Pública deve obedecer ao critério da "interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação". Não se busca evitar que a Administração evolua e, por conseguinte, modifique o seu entendimento sobre as normas. Na verdade, deseja-se evitar que esse entendimento seja aplicado de forma retroativa, alterando as decisões já tomadas. Assim, a nova interpretação deverá ser aplicada somente aos casos futuros.

Gabarito: E

28. Dentre os regimes de execução indireta de obras e serviços de engenharia delimitados na Lei nº 14.133/2021, existe o que é definido pela mencionada norma como a "contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas".

Nesse sentido, é correto afirmar que a definição acima se trata do regime de:

A) empreitada por preço unitário.

B) empreitada por preço global.

C) contratação por tarefa.

D) contratação integrada.

E) empreitada integral.

Comentários:

Lei nº 14.133/2021, Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;
II - empreitada por preço global;
III - empreitada integral;
IV - contratação por tarefa;
V - contratação integrada;
VI - contratação semi-integrada;
VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;

XXXI - contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

Gabarito: A

29. O professor Ítalo foi questionado a respeito da posição doutrinária majoritária quanto à responsabilidade estatal por omissão genérica. Nessa situação, o professor poderá responder corretamente que caso ocorra omissão genérica por parte da Administração pública, a responsabilidade estatal pelo fato será, em tese:

A) solidária.

B) subjetiva.

C) concomitante.

D) objetiva.

E) subsidiária.

Comentários:

A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é regida, em regra, pela teoria subjetiva, na modalidade, culpa administrativa ou culpa anônima.

Segundo a jurisprudência majoritária, caracterizada a conduta omissiva, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, cabendo aos prejudicados demonstrar que os danos foram gerados em razão da culpa do Estado.

Nessa modalidade, ensina a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: "No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu."

Assim:

- Atos comissivos = responsabilidade objetiva.
- Atos omissivos = responsabilidade subjetiva, mas atenção:

Omissão genérica: (caso da questão)

- não tinha obrigação legal específica de agir;
- a responsabilidade é subjetiva.

Omissão específica:

- tinha obrigação legal específica de agir para impedir que o resultado danoso ocorresse;
- a responsabilidade é objetiva.

Gabarito: B

30. Ao estudar a classificação doutrinária quanto à forma de realização do controle sobre os atos praticados pela administração pública, Mário concluiu corretamente que, no que tange à amplitude, o controle pode ser:

A) hierárquico ou finalístico.

B) prévio, concomitante ou posterior.

C) interno ou externo.

D) administrativo, legislativo ou judicial.

E) de legalidade ou mérito.

Comentários:

Tipos de classificações para o controle da Administração Pública:

→ quanto à amplitude:

a) hierárquico – que resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos;

b) finalístico – aquele que não possui fundamento na hierarquia.

→ quanto à origem do órgão que o efetua:

a) interno – realizado no âmbito da própria Administração ou por órgão do mesmo Poder que editou o ato controlado;

b) externo – realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato controlado;

c) popular – efetuado pela sociedade civil ou pelos administrados em geral.

→ quanto ao órgão que o exerce:

a) administrativo – aquele que decorre das funções administrativas do órgão;

b) legislativo – é o controle realizado no exercício da função típica do Poder Legislativo de fiscalizar.

c) judicial – é o controle realizado pelo Poder Judiciário sobre a atuação da Administração Pública.

→ quanto ao momento em que se efetua:

a) prévio – é o controle preventivo realizado antes do início da prática do ato ou antes de sua conclusão;

b) concomitante – ocorre durante o processo de formação do ato controlado;

c) posterior – também chamado de subsequente, é o controle que ocorre após a conclusão do ato.

→ quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada:

a) de legalidade ou legitimidade – procura verificar a conformação do ato ou do procedimento com as normas legais que o regem;

b) de mérito – tem por objetivo comprovar a eficiência e os resultados do ato, além dos aspectos de conveniência e oportunidade.

Gabarito: A

31. Com relação aos princípios que regem as atividades da Administração Pública, o princípio da eficiência preconiza que:

A) os atos administrativos gerais devem ser publicados como requisito de eficácia.

B) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

C) o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta.

D) o modo de atuação do agente público deve ir ao encontro do melhor desempenho possível de suas atribuições, a fim de lograr os melhores resultados.

E) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Comentários:

a) ERRADA. O princípio da publicidade, previsto taxativamente no artigo 37 da Constituição Federal, apresenta duplo sentido:

- exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia: os atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou os atos que impliquem ônus para o patrimônio público devem ser publicados em órgãos oficiais, a exemplo do Diário Oficial da União ou dos estados, para terem eficácia (produção de efeitos jurídicos).
- exigência de transparência da atuação administrativa: o princípio da transparência deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público, constituindo um requisito indispensável para o efetivo controle da Administração Pública por parte dos administrados.

b) ERRADA. A legalidade apresenta dois significados distintos. O primeiro aplica-se aos administrados, isto é, às pessoas e às organizações em geral. Conforme dispõe o inciso II do artigo 5º da CF/88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados, tudo o que não for proibido será permitido.

O segundo sentido do princípio da legalidade é aplicável à Administração e decorre diretamente do art. 37, *caput*, da CF/88, impondo a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Portanto, a Administração só poderá agir quando houver previsão legal.

c) ERRADA. O princípio da moralidade, que também está previsto de forma expressa no *caput* do art. 37 da Constituição Federal, impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade, os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa.

d) CERTA. Este é o "mais jovem" princípio constitucional. Foi incluído no artigo 37 pela Emenda Constitucional 19/1998 como decorrência da reforma gerencial, iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Assim, a eficiência diz respeito a uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com o menor custo possível (desde que mantidos os padrões de qualidade) e no menor tempo.

e) ERRADA. Essa é uma das vertentes do princípio da impessoalidade.

> Art. 37 da CF/88, § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Gabarito: D

32. Determinado agente público, chefe do setor de licitação de uma entidade pertencente à administração indireta, precisou distribuir e escalonar algumas funções, bem como ordenar e rever a atuação de seus agentes. Tal situação hipotética corresponde à manifestação do poder:

A) disciplinar.

B) de polícia.

C) regulamentar.

D) vinculado.

E) hierárquico.

Comentários:

Segundo Hely Lopes Meirelles, o poder hierárquico é o de que dispõe Administração Pública para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal".

Nesse contexto, o poder hierárquico tem por objetivo:

- dar ordens;
- editar atos normativos internos para ordenar a atuação dos subordinados;
- fiscalizar a atuação e rever atos;
- delegar competências;
- avocar atribuições; e
- aplicar sanções.

Gabarito: E

33. A respeito da Lei Federal nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, analise as afirmativas a seguir.

I. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado, o qual satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

II. A interrupção do serviço por inadimplemento do usuário não poderá se iniciar na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

III. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III apenas.

D) II e III apenas.

E) I, II e III.

Comentários:

Conforme a Lei Federal nº 8.987/1995:

I. CERTA.

> Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
>
> § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

II. CERTA.

> Art. 6º § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
>
> I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
> II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
>
> § 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

III. CERTA. Nos termos literais do **Art. 4º**

> A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.

Gabarito: E

34. Ronaldo, no exercício de suas atribuições administrativas no âmbito interno da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi questionado acerca da eventual possibilidade de revogação dos seguintes atos administrativos:

I. ato ilegal não passível de convalidação.

II. determinado ato que já exauriu os seus efeitos.

III. licença que reconhece um direito subjetivo a determinado particular.

Nesse cenário, Ronaldo respondeu corretamente que são irrevogáveis as situações constantes em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentários:

Todas as situações descritas são irrevogáveis.
I. CERTA. Nesse caso, não cabe revogação, mas anulação.

II. CERTA. Esses são os atos exauridos ou consumados. Como a revogação não retroage, mas apenas impede que o ato continue a produzir efeitos, se o ato já se exauriu, não há mais que falar em revogação. Por exemplo, se a administração concedeu uma licença ao agente público para tratar de interesses particulares, após o término do prazo da licença, não se poderá revogá-la, pois seus efeitos já exauriram.

III. CERTA. A licença é ato administrativo unilateral, vinculado e definitivo que reconhece um direito subjetivo do interessado. Nos atos vinculados, não se fala em conveniência e oportunidade no momento da edição do ato e, por conseguinte, também não se falará na hora de sua revogação. Assim, os atos vinculados, como os que reconhecem direitos subjetivos, não são passíveis de revogação, mas podem ser objeto de anulação (se ilegais) ou cassação (se o destinatário deixar de atender aos requisitos legais).

Gabarito: E

35. Considere que o Estado do Rio de Janeiro tenha iniciado o planejamento necessário para que possa, em momento posterior, celebrar três contratos administrativos, em observância à legislação de regência. Veja-se:

- **Primeiro cenário: contratação, por meio de empresário exclusivo, de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada.**
- **Segundo cenário: contratação, com valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), de serviços de manutenção de veículos automotores.**
- **Terceiro cenário: contratação que tenha por objeto bens produzidos no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional.**

Com base no enunciado posto e considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que:

A) a situação narrada no primeiro cenário não caracteriza hipótese de inexigibilidade ou de dispensa de licitação; por outro lado, a licitação é dispensável nos casos postos no segundo e no terceiro cenários.

B) as situações narradas no primeiro e no segundo cenários caracterizam hipótese de inexigibilidade de licitação; por outro lado, a licitação é dispensável no caso posto no terceiro cenário.

C) as situações narradas no primeiro e no segundo cenários caracterizam hipótese de dispensa de licitação. Por outro lado, a licitação é inexigível no caso posto no terceiro cenário.

D) a situação narrada no primeiro cenário caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação; por outro lado, a licitação é dispensável nos casos postos no segundo e no terceiro cenários.

E) a situação narrada no primeiro cenário caracteriza hipótese de dispensa de licitação; por outro lado, a licitação é inexigível nos casos postos no segundo e no terceiro cenários.

Comentários:

A situação narrada no primeiro cenário caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação; por outro lado, a licitação é dispensável nos casos postos no segundo e no terceiro cenários.

Conforme a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (14.133/2021):

> Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
>
> II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

IV - para contratação que tenha por objeto: f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

Gabarito: D

36. Ruan, agente público responsável pelo setor de licitações de determinada autarquia municipal, celebrou contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária e sem observar as formalidades previstas na lei. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que:

A) restou caracterizado ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

B) restou caracterizado ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

C) restou caracterizado ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

D) não restou caracterizado ato de improbidade administrativa, mas tão somente ilícito civil.

E) não restou caracterizado ato de improbidade administrativa, mas Ruan praticou transgressão administrativa sujeita à pena de demissão.

Comentários:

Lei nº 8.429/1992, Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

Gabarito: A

37. Muriel, ocupante do cargo público de diretor de determinada entidade pública, agindo em decorrência de razões de interesse público, praticou ato administrativo, mas não formalizou, prontamente, a devida motivação de tal ato. Nessa situação, a ausência de motivação do administrativo praticado por Muriel corresponde a vício no elemento:

A) motivo.

B) finalidade.

C) forma.

D) competência.

E) objeto.

Comentários:

Não se deve confundir o motivo com a motivação. O motivo é o que leva a administração a praticar o ato. Por outro lado, a motivação ocorre quando a administração "demonstra" os seus motivos, consignando o porquê de tê-lo praticado. Logo, a motivação é a demonstração dos motivos.

A diferença entre os dois é muito relevante. Primeiro porque o motivo é elemento de formação do ato, logo estará presente em todos os atos. Por outro lado, a motivação não é elemento de formação. Além disso, nem todo ato depende de motivação, logo isso não ocorrerá em todos os atos administrativos.

Se o motivo é falso ou inexistente, estaremos diante do vício de motivo do ato. Porém, diante da ausência de motivação, quando houver o dever de motivar, teremos um vício quanto à forma.

Isso ocorre porque a motivação faz parte do meio de exteriorização do ato administrativo. Exemplo: a Lei 14.133/2021 exige que o ato de dispensa de licitação seja motivado. Suponha que há uma situação emergencial e, por isso, a autoridade resolveu dispensar a licitação. Porém, a autoridade simplesmente realizou a contratação diretamente, mas não justificou (não motivou) o seu ato.Nessa situação, não há vício de motivo, pois realmente temos uma situação emergencial (existe previsão em lei e os fatos realmente indicam a emergência); mas temos vício quanto à forma, pois na exteriorização a autoridade não fez constar os motivos da prática do ato, ou seja, não o motivou.

Gabarito: C

38. A respeito da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que as pessoas jurídicas de:

A) direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão de forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, vedada a ação de regresso contra o responsável.

B) de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão de forma subjetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.

C) direito público responderão de forma subjetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

D) direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

E) direito privado responderão de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Comentários:

No Brasil, vigora a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

> CF/88, Art. 37. § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como se observa, a responsabilidade objetiva alcança até mesmo os agentes de empresas particulares, que não integram a Administração Pública, quando prestarem serviços públicos por delegação do Estado.

Entretanto, essa responsabilidade não alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, cuja responsabilidade será regida pelas normas do Direito Civil e do Direito Comercial. Por exemplo, se o Banco do Brasil causar prejuízos a terceiros, a sua responsabilidade não será objetiva, devendo o particular comprovar o dolo ou culpa do agente dessa entidade (responsabilidade subjetiva).

A alternativa e), que poderia causar dúvida, está incorreta em razão de generalizar, tendo em vista que apenas as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos responderão de forma objetiva (as demais respondem de forma subjetiva, como já mencionado).

Gabarito: D

39. Miguel, administrador público, praticou ato que posteriormente foi identificado como ilegal. Nessa situação, o princípio constitucional que confere à Administração Pública a capacidade de anular atos ilegais é denominado de:

A) Tutela.

B) Publicidade.

C) Autotutela.

D) Segurança jurídica.

E) Legalidade.

Comentários:

a) ERRADA. O princípio do controle ou da tutela foi elaborado para assegurar que as entidades da Administração Indireta observem o princípio da especialidade. Esse princípio é representado pelo controle da Administração Direta sobre as atividades das entidades administrativas, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais.

b) ERRADA. O princípio da publicidade, previsto taxativamente no artigo 37 da Constituição Federal, apresenta duplo sentido:

- exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia: os atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou os atos que impliquem ônus para o patrimônio público devem ser publicados em órgãos oficiais, a exemplo do Diário Oficial da União ou dos estados, para terem eficácia (produção de efeitos jurídicos).
- exigência de transparência da atuação administrativa: o princípio da transparência deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público, constituindo um requisito indispensável para o efetivo controle da Administração Pública por parte dos administrados.

c) CERTA. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Este princípio possui previsão em duas súmulas do STF:
Súmula nº 346, que estabelece que "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos", e Súmula nº 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

d) ERRADA. O princípio da segurança jurídica tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, considerando a inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, jurisprudencial ou de interpretação administrativa das normas jurídicas.

e) ERRADA. O princípio da legalidade apresenta dois significados distintos.
O primeiro aplica-se aos administrados, isto é, às pessoas e às organizações em geral. Conforme dispõe o inciso II do artigo 5º da CF/88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados, tudo o que não for proibido será permitido.
O segundo sentido do princípio da legalidade é aplicável à Administração e decorre diretamente do art. 37, *caput*, da CF/88, impondo a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Portanto, a Administração só poderá agir quando houver previsão legal.

Gabarito: C

40. O Governo Federal tem interesse na criação de uma Empresa Pública para explorar determinada atividade econômica, considerada importante para a sociedade. Em relação à Empresa Pública, assinale a afirmativa correta.

A) Deve, obrigatoriamente, ser criada na forma de sociedade anônima.

B) É uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua finalidade.

C) Se for prestadora de serviços públicos, aplica-se a teoria do risco administrativo, de forma que a entidade responderá objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos.

D) Deve dispensar a utilização de procedimentos de licitação para aquisições necessárias.

E) Responderá objetivamente pelos danos causados a terceiros, independente de ser prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica.

Comentários:

a) ERRADA. As sociedades de economia mista devem, obrigatoriamente, ter a forma de sociedade anônima (S/A), conforme determina o art. 5º da Lei 13.303/2016. Em virtude dessa formação societária, as SEM são reguladas, basicamente, pela Lei das Sociedades por Ações, que possui um capítulo específico para tratar dessas entidades (Lei 6.404/1976, arts. 235-240).

Por outro lado, as empresas públicas podem ser formadas sob qualquer forma admitida em direito.

b) ERRADA. Empresas Públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua finalidade, para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos". São exemplos de empresas públicas federais a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT; a Caixa Econômica Federal – CEF; o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro; e muitas outras.

c) CERTA. Se a estatal for prestadora de serviços públicos, a responsabilidade civil será regida pelo direito público, aplicando-se a teoria do risco administrativo, ou seja, a entidade responderá objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos.
Por outro lado, se a estatal for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil será regida pelo direito privado. Nesse caso, em regra, a responsabilidade civil será subjetiva.

d) ERRADA. O procedimento licitatório em relação a atividades exercidas pelas EP e SEM é regulado pela Lei 13.303/2016. Nesse sentido, a licitação é exigida para celebração dos contratos celebrados pelas estatais, ressalvadas as hipóteses de contratação direta previstas na Lei 13.303/2016.

e) ERRADA. Conforme explicado no comentário da alternativa c).

Gabarito: C

41. O Estado do Rio de Janeiro utilizou-se, de forma proporcional, da força de seus agentes públicos, sem decisão judicial, para resolver um conflito ocorrido em local público, o qual estava colocando em risco a segurança dos cidadãos que transitavam próximo da área. Considerando os fatos narrados, é correto afirmar que houve a manifestação do seguinte poder da Administração Pública:

A) Poder de polícia, por meio do atributo da imperatividade que lhe é atinente.

B) Poder disciplinar, por meio do atributo da tipicidade que lhe é atinente.

C) Poder de polícia, por meio do atributo da autoexecutoriedade que lhe é atinente.

D) Poder disciplinar, por meio do atributo da imperatividade que lhe é atinente.

E) Poder regulamentar, por meio do atributo da discricionariedade que lhe é atinente.

Comentários:

Sabendo que os poderes disciplinar e regulamentar não possuem atributos e que os atributos do poder de polícia são discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade (e não imperatividade), já chegaríamos ao gabarito da questão. Mas vamos a alguns detalhes:

O poder disciplinar é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração.

O poder de polícia se insere na esfera privada, permitindo que se apliquem restrições ou condicionamentos nas atividades privadas. Assim, o vínculo entre a Administração e o particular é geral, ou seja, é o mesmo que ocorre com toda a coletividade. Por exemplo, é o poder de polícia que fundamenta a aplicação de uma multa de trânsito ao particular que cometa infrações contra o Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo Hely Lopes Meirelles, são atributos do poder de polícia:

- discricionariedade: deve ser analisada em linhas gerais, pois, em casos específicos o poder de polícia administrativa poderá se expressar de forma vinculada. Assim, a discricionariedade se apresenta no momento da escolha do que se deve fiscalizar e, no caso em concreto, na escolha de uma sanção ou medida dentre diversas previstas em lei.
- autoexecutoriedade: é a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário. Como o que ocorreu no caso em questão.
- coercibilidade: é a característica que torna o ato obrigatório independentemente da vontade do administrado.

Gabarito: C

42. Os elementos de formação, também conhecidos como requisitos ou aspectos de validade dos atos administrativos, são os pressupostos de validade dos atos administrativos. Em relação ao assunto, pode-se afirmar corretamente que serão sempre elementos vinculados do ato administrativo discricionário:

A) a competência e o motivo.

B) a finalidade e o objeto.

C) a forma, o motivo e o objeto.

D) a competência, a finalidade e o objeto.

E) a competência, a finalidade e a forma.

Comentários:

São elementos do ato administrativo:
a) **competência:** poder legal conferido ao agente para o desempenho de suas atribuições;
b) **finalidade:** o ato administrativo deve se destinar ao interesse público (finalidade geral) e ao objetivo diretamente previsto na lei (finalidade específica);
c) **forma:** é o modo de exteriorização do ato;
d) **motivo:** situação de fato e de direito que gera a vontade do agente que pratica o ato;
e) **objeto:** também chamado de conteúdo, é aquilo que o ato determina, é a alteração no mundo jurídico que o ato se propõe a processar, ou seja, o efeito jurídico do ato.

Em relação ao que pergunta a questão, para contextualizar, é preciso relembrar os conceitos da classificação do ato administrativo quanto à liberdade de ação: os atos dividem-se em vinculados ou discricionários.
Os atos vinculados são aqueles praticados sem margem de liberdade de decisão, uma vez que a lei determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado é sempre aquele em que se configure a situação objetiva prevista na lei. Diz-se, nesse caso, que a lei definiu todos os elementos de formação do ato administrativo. Portanto, não há margem de escolha ao agente público, cabendo-lhe decidir com base no que consta na lei. Assim, não existe mérito ou juízo de conveniência e oportunidade quando se trata da edição de ato vinculado.
Os atos discricionários, por outro lado, ocorrem quando a lei deixa uma margem de liberdade para o agente público. Enquanto nos atos vinculados todos os requisitos do ato estão rigidamente previstos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), nos atos discricionários há margem para que o agente faça a valoração do motivo e a escolha do objeto, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade.

Portanto, podemos dizer o seguinte: a competência, a finalidade e a forma sempre serão elementos vinculados (no ato administrativo vinculado ou discricionário). Por outro lado, o motivo e o objeto podem ser vinculados ou discricionários.

	Competência	Finalidade	Forma	Motivo	Objeto
Ato vinculado	V	V	V	V	V
Ato discricionário	V	V	V	D	D

Gabarito: E

43. O processo de desconcentração administrativa realizado por um ente político permite:

A) que seja criada uma entidade administrativa, por meio de lei, para executar determinado serviço público.

B) que os órgãos privados adquiram personalidade jurídica, atuando em conjunto com as empresas públicas.

C) que um órgão central reduza o número de órgãos periféricos e avoque para si atividades até então exercidas por esses órgãos.

D) que uma entidade política ou administrativa transfira, por contrato ou ato unilateral, a execução de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado preexistente.

E) a simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade, diversamente da descentralização, que é uma técnica da especialização, consistente na retirada do serviço de dentro de uma entidade e transferência para outra.

Comentários:

a) ERRADA. Esse processo é denominado de descentralização administrativa. A descentralização administrativa ocorre quando o Estado não executa o serviço por meio de sua Administração direta. Envolve, portanto, duas pessoas distintas: o Estado – União, estados, Distrito Federal e municípios – e a pessoa que executará o serviço, uma vez que recebeu essa atribuição do Estado.

b) ERRADA. Os órgãos são centros de competências, sem personalidade jurídica própria, que atuam, por meio dos agentes nele lotados, em nome da entidade política ou administrativa que a integram.

c) ERRADA. Esse é o conceito de concentração administrativa, que é o oposto da desconcentração. Ocorre concentração administrativa quando um órgão central reduz o número de órgãos periféricos e avoca para si atividades até então exercidas por esses órgãos.

d) ERRADA. Esse é o conceito de descentralização por delegação ou colaboração. Esse tipo de descentralização dá origem aos delegatários de serviço público por meio de concessão, permissão ou autorização. Um exemplo de descentralização por delegação ocorre com os serviços de telefonia, prestados por empresas privadas. Importante não confundir com a outra forma de descentralização:

Descentralização por outorga, por serviços, técnica ou funcional: ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria e a ela transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público. Esse tipo de descentralização dá origem à Administração indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas), pressupondo a elaboração de lei para criação ou autorização da criação da entidade.

e) CERTA. Diferentemente da descentralização, a desconcentração ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica, constituindo uma técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências. Assim, quando os municípios se organizam em secretarias, nada mais estão fazendo do que desconcentrando as competências dentro de sua própria estrutura.

Por meio da desconcentração é que surgem os órgãos públicos. Para Hely Lopes Meirelles, a desconcentração é uma técnica administrativa de simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade, diversamente da descentralização, que é uma técnica da especialização, consistente na retirada do serviço de dentro de uma entidade e transferência a outra para que o execute com mais perfeição e autonomia.

Gabarito: E

44. De acordo com o Art. 37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a alguns princípios. Em relação ao assunto, relacione os princípios listados a seguir às suas respectivas definições.

1. Legalidade.

2. Impessoalidade.

3. Publicidade.

4. Moralidade.

( ) Impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta.

( ) Diz respeito à exigência de transparência na atuação administrativa.

( ) A Administração só poderá agir quando houver previsão legal.

( ) Todo ato da Administração deve ser praticado visando à satisfação do interesse público.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

A) 4 - 2 - 1 - 3.

B) 4 - 3 - 2 - 1.

C) 4 - 3 - 1 - 2.

D) 3 - 4 - 2 - 1.

E) 3 - 4 - 1 - 2.

Comentários:

A legalidade apresenta dois significados distintos. O **primeiro** aplica-se aos administrados, isto é, às pessoas e às organizações em geral. Conforme dispõe o inciso II do artigo 5º da CF/88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados, tudo o que não for proibido será permitido. O **segundo** sentido do princípio da legalidade é aplicável à Administração e decorre diretamente do art. 37, *caput*, da CF/88, impondo a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Portanto, a Administração só poderá agir quando houver previsão legal. Por esse motivo, ele costuma ser chamado de princípio da estrita legalidade.

Em síntese, o princípio da impessoalidade representa a busca pela finalidade pública, o tratamento isonômico aos administrados, a vedação de promoção pessoal e a necessidade de declarar o impedimento ou suspeição de autoridade que não possua condições de julgar de forma igualitária.

O princípio da publicidade também está previsto taxativamente no artigo 37 da Constituição Federal. A publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. Nessa linha, com exceção dos dados pessoais (dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas) e das informações classificadas por autoridades como sigilosas (informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado), todas as demais informações devem ser disponibilizadas aos interessados, algumas de ofício (pela internet ou por publicações) e outras mediante requerimento.

O princípio da moralidade, que também está previsto de forma expressa no *caput* do art. 37 da Constituição Federal, impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade, os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa.

Gabarito: C

45. Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado.

Assinale a opção que indica fontes secundárias do Direito Administrativo.

A) Leis e costumes.

B) Regras e normas e leis.

C) Jurisprudência, doutrina e costumes.

D) Leis e jurisprudências.

E) Regras e jurisprudência e costumes.

Comentários:

As fontes são classificadas em dois grupos:

- fontes primárias, formais, organizadas ou escritas: leis;
- fontes secundárias, materiais, não organizadas ou não escritas: jurisprudência; doutrina e costumes.

Gabarito: C

46. Acerca das entidades da Administração Pública conhecidas como "sociedades de economia mista", analise as afirmativas a seguir.

I. Integram a administração indireta e possuem personalidade jurídica de direito privado.

II. Podem explorar atividade econômica ou prestar serviço público.

III. A sua responsabilidade civil será regida pelo direito público, aplicando-se a teoria do risco administrativo, de forma que a entidade responderá sempre de forma objetiva.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentários:

I. CERTA. De fato. As Sociedades de Economia Mista (SEM) são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal, sob a forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos".
Como exemplos, podemos mencionar o Banco do Brasil S.A.; o Banco da Amazônia; a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

II. CERTA. De forma simples, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem desenvolver dois tipos de atividade: explorar atividade econômica ou prestar serviço público. A regra geral é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam criadas para atuar na exploração de atividades econômicas em sentido estrito. Contudo, a atuação do Estado na exploração direta da atividade econômica só é admitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (CF. art. 173, *caput*).

III. ERRADA. A responsabilidade civil das empresas estatais vai variar conforme a atividade desempenhada.
Se a estatal for prestadora de serviços públicos, a responsabilidade civil será regida pelo direito público, aplicando-se a teoria do risco administrativo, ou seja, a entidade responderá objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos.

Por outro lado, se a estatal for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil será regida pelo direito privado. Nesse caso, em regra, a responsabilidade civil será subjetiva.

Gabarito: B

47. Ao estudar certo ponto especificado no edital de concurso público para o cargo almejado, Ezequiel verificou que, para doutrina administrativa, o regime jurídico administrativo é formado por um conjunto de prerrogativas e, dentre essas, encontram-se os poderes administrativos. Ao aprofundar o estudo do assunto, Ezequiel concluiu corretamente que poder disciplinar:

A) é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade.

B) ocorre quando a lei, ao outorgar determinada competência ao agente público, não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu exercício.

C) é o que dispõe a Administração Pública para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.

D) a prerrogativa conferida à Administração Pública para editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação.

E) o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração.

Comentários:

a) ERRADA. Essa é a definição do poder de polícia.
b) ERRADA. Essa é a definição do poder vinculado.
c) ERRADA. Essa é a definição do poder hierárquico.
d) ERRADA. Essa é a definição do poder regulamentar.
e) CERTA. O poder disciplinar permite a aplicação de punições em decorrência de infrações relacionadas com atividades exercidas no âmbito da própria Administração Pública. Assim, o poder disciplinar se aplica somente aos servidores públicos ou aos particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração.

Gabarito: E

48. Em relação à extinção dos atos administrativos, analise os seguintes conceitos.

I. Ocorre quando a retirada do ato se fundamenta em uma nova legislação que impede a permanência de uma situação anteriormente consentida pelo Estado.

II. É o desfazimento de um ato válido em virtude de descumprimento pelo beneficiário das condições que ele deveria manter para continuar gozando do ato.

III. É o desfazimento de um ato válido, mas que deixou de ser conveniente e oportuno.

Aponte a opção que correlaciona adequadamente as definições acima às suas denominações a seguir.

A) I- revogação; II-cassação; III-contraposição.

B) I- caducidade; II-revogação; III-anulação.

C) I- caducidade; II-cassação; III-revogação.

D) I- caducidade; II-cassação; III-renúncia.

E) I- anulação; II-cassação; III-revogação.

Comentários:

A renúncia ocorre quando o beneficiário do ato abre mão de uma vantagem que desfrutava.

A caducidade ocorre quando a retirada se fundamenta em uma nova legislação que impede a permanência de uma situação anteriormente consentida pelo Estado. Em termos bem simples, trata-se de uma legislação superveniente contrária à legislação que fundamentou o ato anterior.

Já a contraposição, também chamada de derrubada, acontece quando é editado um novo ato administrativo, mas com efeitos que se contrapõem a um ato anterior. Como exemplo, podemos citar a exoneração, cujos efeitos se opõem ao ato anterior: a nomeação.

A cassação é o desfazimento de um ato válido em virtude de descumprimento pelo beneficiário das condições que ele deveria manter para continuar gozando do ato. A cassação tem como características: (i) é ato vinculado, pois a cassação somente poderá ocorrer nas hipóteses definidas em lei; (ii) trata-se de ato sancionatório, pois tem como fundamento as faltas cometidas pelo beneficiário do ato.

A anulação é o desfazimento do ato ilegal, enquanto a revogação é o desfazimento de um ato válido, mas que deixou de ser conveniente e oportuno.

Gabarito: C

49. A Administração Pública deverá observar alguns princípios que regem o processo administrativo. Em relação à temática, o processo administrativo pode ser instaurado por iniciativa da própria Administração, independentemente de iniciativa dos particulares, em razão do:

A) princípio da impessoalidade.

B) princípio da oficialidade.

C) princípio do informalismo.

D) princípio da publicidade.

E) princípio da razoável duração do processo.

Comentários:

a) ERRADA. O princípio da impessoalidade possui vários significados como a ideia de finalidade e interesse público (que também são princípios previstos expressamente na Lei de Processo Administrativo), significando que os atos e processos administrativos sempre devem ter como finalidade a busca pelo interesse público geral e pela finalidade específica prevista para a norma legislativa aplicável.

b) CERTA. O processo administrativo pode ser instaurado por iniciativa da própria Administração (de ofício), independentemente de iniciativa dos particulares. Com efeito, uma vez iniciado, cumpre à Administração dar impulso ao processo, ou seja, movimentá-lo até a decisão final. Além disso, esse princípio ainda permite que a Administração faça a revisão de suas decisões, exercendo a autotutela por iniciativa própria.

c) ERRADA. Em regra, o processo administrativo não está sujeito a formas rígidas, limitando a exigência de formas determinadas para quando houver expressa previsão em lei. No entanto, isso não significa ausência absoluta de forma, uma vez que, em geral, os processos administrativos devem ser escritos e documentados.

d) ERRADA. A Lei de Processo Administrativo Federal, este princípio não consta expressamente, mas no meio estadual o legislador teve o cuidado de incluí-lo no *caput* do art. 2º da Lei Estadual 5.427/2009. O princípio da publicidade consta expressamente na Constituição Federal (art. 37, *caput*) e, portanto, deve ser aplicado à Administração em geral. Além disso, ele decorre de dispositivos da Lei, como o art. 2º, §1º, inc. VII, que exige a "divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República".

e) ERRADA. No âmbito federal, este princípio decorre de construção doutrinária e de normas da Lei 9.784/1999. Já no Rio de Janeiro, pode-se dizer que, além da doutrina e das normas da Lei de Processo Administrativo, esse princípio possui previsão expressa, mas com outra nomenclatura, qual seja o princípio da celeridade.

Gabarito: B

50. Ao estudar os princípios de direito administrativo, Clodoaldo aprendeu que existe um princípio que confere prerrogativas à Administração que lhe asseguram a posição de superioridade perante o administrado, aplicando-se nas relações em que o Poder Público atua em prol do interesse da coletividade.

O aludido princípio é o da:

A) segurança jurídica.

B) indisponibilidade do interesse público.

C) supremacia do interesse público.

D) moralidade.

E) autotutela.

Comentários:

a) ERRADA. O princípio da segurança jurídica tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, evitando-se que novos entendimentos sejam aplicados de forma retroativa, alterando as decisões já tomadas.

b) ERRADA. O princípio da supremacia representa as prerrogativas, o princípio da indisponibilidade do interesse público trata das sujeições administrativas. As sujeições administrativas são limitações e restrições impostas à Administração com o intuito de evitar que ela atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais dos administrados. Como exemplos de sujeições podemos mencionar a necessidade de licitar – para poder contratar serviços e adquirir bens; e a realização de concursos públicos, para fins de contratação de pessoas. Percebam que os particulares não se sujeitam a essas limitações.

c) CERTA. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio implícito, que tem suas aplicações explicitamente previstas em norma jurídica. Trata-se, pois, das prerrogativas administrativas. A essência desse princípio está na própria razão de existir da Administração, ou seja, a Administração atua voltada aos interesses da coletividade. Assim, em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público, este último deve predominar. É por isso que a doutrina considera esse um princípio fundamental do regime jurídico administrativo.

As prerrogativas administrativas são, portanto, os poderes conferidos à Administração, que lhe asseguram a posição de superioridade perante o administrado, aplicando-se somente nas relações em que o Poder Público atua em prol do interesse da coletividade. Podemos ver a aplicação desse princípio quando, por exemplo, ocorre a

desapropriação de um imóvel, em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem; ou no exercício do poder de polícia do Estado, quando são impostas algumas restrições às atividades individuais para preservar o bem-estar da coletividade.

d) ERRADA. O princípio da moralidade, que também está previsto de forma expressa no *caput* do art. 37 da Constituição Federal, impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade, os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa.

e) ERRADA. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente.

Gabarito: C

51. A estrutura do aparelho público brasileiro compreende a administração direta e a indireta, delineando as formas pelas quais o Estado organiza suas atividades. Assinale a opção que apresenta as características das autarquias.

A) são entidades despersonalizadas pertencentes à administração indireta.

B) são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal.

C) tanto a criação quanto a extinção das autarquias devem ocorrer por meio de lei específica.

D) são pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legal, sob a forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário pertence ao Poder Público.

E) são pessoas jurídicas de direito público e estão subordinadas à Administração Direta.

Comentários:

a) ERRADA. Não são despersonalizadas. A Administração Pública Indireta é composta pelas entidades administrativas, que possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis por executar atividades administrativas de forma descentralizada.

b) ERRADA. O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello define autarquia como "pessoas jurídicas de Direito Público de capacidade exclusivamente administrativa". Para José dos Santos Carvalho Filho, pode-se conceituar a autarquia como a "pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado".

c) CERTA. De fato, tanto a criação quanto a extinção de autarquia depende de edição de lei específica. Na esfera federal, a lei para a criação ou extinção das autarquias é de iniciativa privativa do Presidente da República, por força do art. 61, §1º, II, "e" , da Constituição Federal. Essa regra aplica-se, por simetria, aos estados, Distrito Federal e municípios. Assim, caberá aos governadores e prefeitos a iniciativa de lei para a criação ou extinção de autarquia dentro da esfera de governo de cada um.

d) ERRADA. As Sociedades de Economia Mista (SEM) que são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal, sob a forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos.

e) ERRADA. Não estão subordinadas à Administração Direta, mas estão sujeitas a controle.

Gabarito: C

52. No regular exercício do poder de polícia, a Administração tem a faculdade de decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário. Tal situação ocorre em razão do atributo da:

A) consensualidade.

B) exigibilidade

C) imperatividade.

D) autoexecutoriedade.

E) discricionariedade.

Comentários:

São atributos do poder de polícia:

- discricionariedade;
- autoexecutoriedade; e
- coercibilidade.

A discricionariedade deve ser analisada em linhas gerais, pois, em casos específicos, o poder de polícia administrativa poderá se expressar de forma vinculada. Assim, a discricionariedade se apresenta no momento da escolha do que se deve fiscalizar e, no caso em concreto, na escolha de uma sanção ou medida dentre diversas previstas em lei. Por exemplo, a norma pode facultar à Administração apreender ou destruir um produto que se encontre fora dos padrões de segurança. Diante dessa situação, o agente público deverá analisar a conveniência e oportunidade e decidir entre uma alternativa ou outra.

Segundo Hely Lopes Meirelles, a autoexecutoriedade é "a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário". Por vezes, a autoexecutoriedade é dividida em exigibilidade e executoriedade. Pela exigibilidade, a Administração se utiliza de meios indiretos de coação, como a aplicação de multas ou a impossibilidade de licenciar um veículo enquanto não pagar as multas de trânsito. Por outro lado, pela executoriedade, a Administração compele materialmente o administrado, utilizando-se de meios diretos de coação – por exemplo, dissolução de uma reunião, apreensão de mercadorias, interdição de uma fábrica. Segundo a Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a autoexecutoriedade não está presente em todas as medidas de polícia. Para ser aplicada, é necessário que a lei a autorize expressamente, ou que se trate de medida urgente. Conclui a autora, por fim, que a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas a executoriedade, não.

O último atributo é a coercibilidade, que é a característica que torna o ato obrigatório independentemente da vontade do administrado.

Gabarito: D

53. Em obediência à determinada lei, a autarquia Beta deve conceder licença-paternidade quando nascer o filho ou ocorrer a adoção pelo agente público, sendo que a referida lei determina a duração de cinco dias corridos. Nessa situação, considerando que a lei não deixou qualquer margem de liberdade de decisão, o ato de conferir licença-paternidade ao servidor público é:

A) extintivo.

B) ablativo.

C) sancionatório.

D) discricionário.

E) vinculado.

Comentários:

a) ERRADA. Quanto aos efeitos, o ato extintivo, também chamado de desconstitutivo, é aquele que encerra uma situação jurídica individual. A demissão ou exoneração de um servidor é exemplo de ato dessa natureza, pois encerram o vínculo jurídico entre o servidor e a administração.

b) ERRADA. Quanto aos efeitos, atos ablativos impõem uma extinção ou compreensão do conteúdo de um direito.

c) ERRADA. Os atos punitivos ou sancionatórios são atos que têm o objetivo de punir ou reprimir a prática de infrações administrativas.

d) ERRADA. Os atos discricionários, por outro lado, ocorrem quando a lei deixa uma margem de liberdade para o agente público. Enquanto nos atos vinculados todos os requisitos do ato estão rigidamente previstos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), nos atos discricionários há margem para que o agente faça a valoração do motivo e a escolha do objeto, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade.

e) CERTA. Os atos vinculados são aqueles praticados sem margem de liberdade de decisão, uma vez que a lei determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado é sempre aquele em que se configure a situação objetiva prevista na lei. Diz-se, nesse caso, que a lei definiu todos os elementos de formação do ato administrativo. Portanto, não há margem de escolha ao agente público, cabendo-lhe decidir com base no que consta na lei. Assim, não existe mérito ou juízo de conveniência e oportunidade quando se trata da edição de ato vinculado.

Gabarito: E

54. No âmbito da organização administrativa, o processo de descentralização por outorga realizado por um ente político, permite que:

A) sejam extintos órgãos existentes anteriormente na estrutura da administração, consolidando em uma quantidade menor de unidades as competências respectivas.

B) as atividades administrativas sejam prestadas por meio de órgãos e agentes integrantes da administração direta.

C) seja aplicada a técnica administrativa para distribuir internamente as competências, como ocorre quando os municípios se organizam em secretarias.

D) seja transferido, por contrato ou por ato unilateral, apenas a execução de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado preexistente.

E) seja transferida a titularidade e a execução de determinado serviço público, dando origem à Administração indireta.

Comentários:

a) ERRADA. Essa técnica é a de concentração administrativa.

b) ERRADA. A descentralização dá origem a administração indireta, conforme comentário da alternativa E).

c) ERRADA. Diferentemente da descentralização, a desconcentração ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica, constituindo uma técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências. Assim, quando os municípios se organizam em secretarias, nada mais estão fazendo do que desconcentrando as competências dentro de sua própria estrutura. Por meio da desconcentração é que surgem os órgãos públicos.

d) ERRADA. É na descentralização por delegação ou colaboração que uma entidade política ou administrativa transfere, por contrato ou por ato unilateral, a execução de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado preexistente.

e) CERTA. A descentralização por outorga, por serviços, técnica ou funcional ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria e a ela transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público. Esse tipo de descentralização dá origem à Administração indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas), pressupondo a elaboração de lei para criação ou autorização da criação da entidade.

Gabarito: E

55. Josué e João, amigos de longa data, estavam estudando juntos para certo concurso público em âmbito estadual, quando decidiram se aprofundar na temática atinente às espécies de atos administrativos, concluindo ambos corretamente que atos ordinatórios:

A) são atos que têm o objetivo de punir ou reprimir a prática de infrações administrativas.

B) são aqueles em que a vontade da administração coincide com a pretensão de um particular, como no caso de uma empresa solicitar à administração a concessão de um alvará de funcionamento.

C) possuem a finalidade de disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional dos agentes públicos, tendo como fundamento o poder hierárquico.

D) são caracterizados pela generalidade e abstração, em razão de não atingirem situações concretas específicas, mas se destinam a normatizar situações futuras.

E) são os atos pelos quais a administração declara um fato pré-existente, profere uma opinião ou emite um juízo de valor, sem que, por si só, produza consequências jurídicas.

Comentários:

a) ERRADA. Os atos punitivos ou sancionatórios são atos que têm o objetivo de punir ou reprimir a prática de infrações administrativas. Basicamente, pode-se dividi-los em duas grandes categorias: sanções internas e sanções externas. As sanções internas são aplicáveis em virtude do regime funcional dos servidores. Logo, podem variar quanto ao seu conteúdo conforme a previsão de cada estatuto de servidores. Nesse grupo, encontramos penalidades como a advertência, a suspensão, a demissão, etc. As sanções externas, por sua vez, tratam da relação entre a administração e o administrado e ocorrem quando o destinatário infringe alguma norma administrativa. Alguns exemplos são as multas decorrentes do poder de polícia, a apreensão de bens e a destruição de coisas.

b) ERRADA. Os atos administrativos negociais são aqueles em que a vontade da administração coincide com a pretensão de um particular. Por exemplo: uma empresa solicita à administração a concessão de um alvará de funcionamento. Quando a administração concede o alvará, confirmando que a empresa atende aos requisitos legais para exercer aquela atividade, teremos a declaração de vontade do Estado (por isso o ato é editado) que coincide com a vontade da empresa (que deseja obter o alvará para poder funcionar).

c) CERTA. De fato. Os atos administrativos ordinatórios possuem a finalidade de disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional dos agentes públicos. Nessa linha, o seu fundamento é o poder hierárquico, pois esses atos são editados por um superior hierárquico tendo como destinatários os seus subordinados.

Assim, pode-se dizer que esses atos têm alcance interno na administração, uma vez que são destinados aos servidores públicos que estejam na linha hierárquica da autoridade que emitiu o ato. Por outro lado, tais atos não alcançarão os particulares nem os servidores e agentes de outra "linha hierárquica".

d) ERRADA. Os atos gerais ou normativos são caracterizados pela generalidade e abstração. Isso significa que tais atos não atingem situações concretas específicas, mas se destinam a "normatizar" situações futuras. Também se costuma dizer que são atos impessoais, justamente porque não se destinam a uma pessoa específica, mas a todos os destinatários que se enquadrarem nas condições definidas na norma.

e) ERRADA. Esse é o conceito dos atos enunciativos. Esses atos não possuem todas as características de um ato administrativo típico, uma vez que não produzem efeitos jurídicos imediatos; e não constituem uma manifestação de vontade da administração. Por isso eles são atos administrativos apenas em sentido formal, pois são atos editados pela administração pública. Contudo, eles não são atos administrativos em sentido material, uma vez que não gozam das prerrogativas dos atos administrativos típicos.

Gabarito: C

56. No processo administrativo, a vedação de aplicação retroativa de nova interpretação, desfavorável ao administrado, que se venha dar ao mesmo tema, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé, é decorrência da aplicação do princípio da(o):

A) impessoalidade.

B) segurança jurídica.

C) informalismo.

D) razoável duração do processo.

E) oficialidade.

Comentários:

a) ERRADA. Princípio da impessoalidade: o princípio da impessoalidade possui vários significados como a ideia de finalidade e interesse público (que também são princípios previstos expressamente na Lei de Processo Administrativo), significando que os atos e processos administrativos sempre devem ter como finalidade a busca pelo interesse público geral e pela finalidade específica prevista para a norma legislativa aplicável.

b) CERTA. De fato, inclusive essa previsão é expressa na Lei nº 5.427/2009 (processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro), Art. 2º §1º XII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, desfavorável ao administrado, que se venha dar ao mesmo tema, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé.

c) ERRADA. Princípio do informalismo: em regra, o processo administrativo não está sujeito a formas rígidas, limitando a exigência de formas determinadas para quando houver expressa previsão em lei. No entanto, isso não significa ausência absoluta de forma, uma vez que, em geral, os processos administrativos devem ser escritos e documentados.

d) ERRADA. Princípio da razoável duração do processo: no âmbito federal, esse princípio decorre de construção doutrinária e de normas da Lei 9.784/1999. Já no Rio de Janeiro, pode-se dizer que, além da doutrina e das normas da Lei de Processo Administrativo, esse princípio possui previsão expressa, mas com outra nomenclatura, qual seja o princípio da celeridade. Nesse contexto, vale mencionar a redação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que determina que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Por conseguinte, o art. 45 da Lei Estadual 5.427/2009 determina que após ser concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação, por igual período, expressamente motivada.

e) ERRADA. Princípio da oficialidade (ou da impulsão de ofício): o processo administrativo pode ser instaurado por iniciativa da própria Administração (de ofício), independentemente de iniciativa dos particulares.

Gabarito: B

57. João, servidor público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao ser questionado sobre as disposições gerais da Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre improbidade administrativa, respondeu corretamente que:

A) ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei não se aplicam os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

B) estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário concorra no seu patrimônio atual, desde que integrem a administração indireta.

C) não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada.

D) as disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade, desde que seja agente público.

E) o exercício da função ou desempenho de competências públicas não afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ainda que sem comprovação de ato doloso com fim ilícito.

Comentários:

Conforme a Lei nº 8.429/92:

a) ERRADA.

> Art. 1º 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

b) ERRADA.

> Art. 1º 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

c) CERTA.

> Art. 1º § 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

d) ERRADA.

> Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

e) ERRADA.

> Art. 1º § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Gabarito: C

58. Rodolfo, ao ser empossado após aprovação em concurso público, foi lotado no setor responsável por licitações e contratos de determinado ente público. Na ocasião, Rodolfo ficou diretamente subordinado ao diretor de licitações, que supervisionava o trabalho do servidor na instrução dos processos licitatórios. Nesse cenário, a supervisão à qual o servidor está sujeito decorre imediatamente do:

A) poder discricionário.

B) poder hierárquico.

C) poder disciplinar.

D) poder de polícia.

E) poder regulamentar.

Comentários:

A hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos e agentes administrativos, com a distribuição de funções e a gradação de autoridade de cada um.

O poder hierárquico é o de que dispõe a Administração Pública para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.

Nesse contexto, o poder hierárquico tem por objetivo:

- dar ordens;
- editar atos normativos internos para ordenar a atuação dos subordinados;
- fiscalizar a atuação e rever atos;
- delegar competências;
- avocar atribuições.

Gabarito: B

59. Pedro, gestor público, editou uma circular, a fim de orientar a atuação dos servidores que atuam no setor o qual é responsável. Ítalo, assessor jurídico do Ministério da Economia, emitiu um parecer jurídico a respeito da celebração de um contrato.

Nesse contexto, considerando o entendimento doutrinário majoritário sobre as espécies de atos administrativos, é correto afirmar que a:

A) circular editada por Pedro se caracteriza como um ato administrativo normativo. Por seu turno, o parecer emitido por Ítalo é um ato enunciativo.

B) circular editada por Pedro se caracteriza como um ato administrativo ordinatório. Por sua vez, o parecer emitido por Ítalo é um ato administrativo normativo.

C) circular editada por Pedro se caracteriza como um ato administrativo negocial. Por seu turno, o parecer emitido por Ítalo é um ato administrativo normativo.

D) circular editada por Pedro se caracteriza como um ato administrativo ordinatório. Por outro lado, o parecer emitido por Ítalo é um ato administrativo enunciativo.

E) circular editada por Pedro se caracteriza como um ato administrativo enunciativo. Por sua vez, o parecer emitido por Ítalo é um ato administrativo negocial.

Comentários:

Os atos ordinatórios são aqueles que emanam do poder hierárquico da Administração e têm seus efeitos restritos ao âmbito interno das repartições públicas. As Circulares são ordens escritas para orientar a atuação dos servidores, mas emitidas a pessoas específicas ou em circunstâncias especiais.

Os atos enunciativos são os atos pelos quais a administração declara um fato pré-existente, profere uma opinião ou emite um juízo de valor, sem que, por si só, produza consequências jurídicas. Os pareceres consistem em opiniões técnicas emitidas por órgãos especializados. Em geral, os pareceres fornecem subsídios para que, posteriormente, uma autoridade possa tomar a melhor decisão. Como todo ato enunciativo, o Parecer não produz efeitos jurídicos, a menos que um ato posterior (com conteúdo decisório) lhe aprove ou adote suas conclusões em uma situação concreta.

Gabarito: D

60. Os princípios da Administração Pública são delineados no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. Além disso, a doutrina reconhece a existência de diversos princípios implícitos. Nesse contexto, assinale a opção que apresenta, corretamente, o princípio que confere prerrogativas à Administração, os quais a colocam em um patamar de superioridade em relação ao particular.

A) Indisponibilidade do Interesse Público.

B) Legalidade.

C) Segurança jurídica.

D) Autotutela.

E) Supremacia do Interesse Público.

Comentários:

a) ERRADA. O princípio da indisponibilidade do interesse público informa que os bens e interesses públicos não pertencem às organizações públicas nem aos agentes públicos, mas à coletividade. Consoante leciona Celso Antonio Bandeira de Mello, interesses públicos não se encontram à livre disposição de quem quer seja, são inapropriáveis.

b) ERRADA. O princípio da legalidade está intimamente ligado à ideia do Estado de Direito.

> CF, art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Para os particulares, o princípio da legalidade significa que é lícito fazer tudo aquilo que a lei não vedar. Assim, no mundo privado, as partes são autônomas e livres para agir, desde que não exista proibição legal.

Por outro lado, a administração pública, por força do princípio da legalidade, só poderá agir quando houver determinação ou, pelo menos, autorização legal. Ausente a previsão legal, não será possível a atuação administrativa.

c) ERRADA. A segurança jurídica é princípio geral do direito, aplicável a todos os ramos, e que tem por objetivo manter o *status quo*, resguardar a estabilidade das relações jurídicas e, no âmbito administrativo, conferir previsibilidade à atuação estatal.

d) ERRADA. A autotutela representa o controle que a administração exerce sobre os próprios atos.

> SUM-473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

e) CERTA. A administração possui posição de superioridade em relação aos administrativos, além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensíveis aos particulares. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Essas características da administração pública decorrem do princípio da supremacia do interesse público, previsto implicitamente na Constituição Federal e expressamente na legislação ordinária.

O princípio da supremacia do interesse público, também chamado de princípio da finalidade pública ou do interesse público, confere prerrogativas (poderes) à Administração, os quais a colocam em um patamar de superioridade em relação ao particular (verticalidade).

Gabarito: E

61. Josué, servidor público municipal, praticou conduta culposa, na qualidade de agente público, que causou prejuízo ao particular Marcelo, restando caracterizado o dever de indenizar do Estado com base no Art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

Nessa situação, considerando os fundamentos jurídicos no âmbito da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que:

A) a responsabilidade civil do Estado só pode ser aplicada por atos comissivos praticados por agentes públicos no exercício de sua função.

B) a força maior, o caso fortuito e a culpa concorrente da vítima excluem a responsabilidade civil do Estado.

C) de acordo com o STF, a responsabilidade civil do Estado decorrente de omissão relacionada a dever específico de agir tem natureza objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco administrativo.

D) o direito de regresso do Estado contra o responsável pelo dano é assegurado, independente de dolo ou culpa do agente causador do dano.

E) pela teoria do risco administrativo, não é admitida causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade civil do Estado.

Comentários:

a) ERRADA. A responsabilidade civil do Estado pode ser aplicada para atos comissivos e omissivos praticados por agentes públicos no exercício de sua função.

b) ERRADA. A força maior e o caso fortuito excluem a responsabilidade civil do Estado. Já a culpa concorrente da vítima é causa atenuante da responsabilidade estatal.

c) CERTA. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é do tipo objetiva. Já a responsabilidade civil por omissão é, em regra, do tipo subjetiva. No entanto, em determinadas situações, o Estado tem um dever específico de cuidado de determinadas pessoas que estão sob sua guarda. Esse tipo de situação é chamado de "Estado como garante", uma vez que o Estado tem um dever de garantia das pessoas sob sua guarda. Essa situação ocorre, por exemplo, em relação a detentos. Nessas situações, a responsabilidade é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, mesmo que o dano não decorra de uma atuação de qualquer agente. Isso ocorre porque existia o dever de garantir a integridade das pessoas ou coisas sob custódia da Administração.

É o que ocorre em relação aos presos e aos alunos da rede pública de ensino. Nesses casos, o Estado tem o dever específico de agir, respondendo objetivamente inclusive no caso de omissão.

d) ERRADA.

> Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

e) ERRADA. A teoria do risco administrativo admite, sim, causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade civil do Estado. Por sua vez, a teoria do risco integral, adotada somente em situações específicas, é que não admite tais alegações.

Gabarito: C

62. Para doutrina, o poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Esse mecanismo permite que o Estado atue preventivamente e corretivamente. Com relação ao assunto, é correto afirmar que o poder de polícia tem como atributos típicos:

A) discricionariedade, tipicidade e imperatividade.

B) autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade.

C) presunção de legitimidade, imperatividade e vinculação.

D) coercibilidade, discricionariedade e tipicidade.

E) autoexecutoriedade, vinculação e tipicidade.

Comentários:

Segundo Hely Lopes Meirelles, são atributos do poder de polícia:

-> discricionariedade: se apresenta no momento da escolha do que se deve fiscalizar e, no caso em concreto, na escolha de uma sanção ou medida dentre diversas previstas em lei. Deve ser analisada em linhas gerais, pois, em casos específicos, o poder de polícia administrativa poderá se expressar de forma vinculada.

-> autoexecutoriedade: é a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário.

-> coercibilidade: consiste na imposição dos efeitos do ato de polícia ao particular. Caso o particular resista em cumprir o ato de polícia, a coercibilidade autoriza, em alguns casos, inclusive o uso da força.

Gabarito: B

63. No que concerne às características das entidades que compõem a chamada Administração Pública Indireta, é correto afirmar que:

A) a definição da área de atuação da fundação pública de direito público deve ser feita por lei complementar, já a sua instituição é autorizada por lei específica.

B) as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público.

C) a criação e a extinção de uma agência reguladora pode ser realizada por meio de decreto privativo do chefe do Poder Executivo.

D) a entidade de serviço autônomo criada por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública é denominada sociedade de economia mista.

E) a constituição de empresa pública com finalidade genérica é permitida.

Comentários:

a) CERTA.

> CF/88 art. 37, XIX - Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

b) ERRADA. Sobre as empresas públicas, vejamos algumas características.

EMPRESAS PÚBLICAS:

- personalidade jurídica: Direito Privado.
- finalidade: explorar atividade econômica ou prestar serviço público.
- regime jurídico: híbrido = Direito Público + Direito Privado.
- responsabilidade civil:
  - se prestadora de serviço público = resp. civil OBJETIVA;
  - se exploradora de atividade econômica = resp. civil SUBJETIVA.
- regime pessoal: CLT.
- capital: 100% Público (U / E / D / M).
- constituição: qualquer forma admitida em direito.
- competência judicial: Justiça Federal e Estadual.

c) ERRADA. Agência reguladora é uma autarquia em regime especial, dessa forma, sua criação ou extinção se dá por meio de lei específica.

d) ERRADA. Essa é a definição de autarquia. 5º do Decreto-lei n. 200/1967:

> "Para os fins desta lei, considera-se:
>
> I – Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada."

e) ERRADA. A vedação de constituição de empresa pública com finalidade genérica está em consonância com o princípio da especialidade.

De acordo com Di Pietro: "Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público decorre, dentre outros, o da especialidade, concernente à ideia de descentralização administrativa.

Quanto o Estado cria pessoas jurídicas públicas administrativas - as autarquias - como forma de descentralizar a prestação de serviços públicos, com vistas à especialização de função, a lei que cria a entidade estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se dos objetivos definidos na lei; (...) Embora esse princípio seja normalmente referido às autarquias, não há razão para negar a sua aplicação quanto às demais pessoas jurídicas, instituídas por lei, para integrarem a Administração Pública indireta."

Gabarito: A

64. Os princípios da administração pública estão previstos de forma expressa ou implícita na Constituição e em leis específicas. Em relação ao tema, é correto afirmar que o princípio da autotutela é aquele que:

A) é representado pelo controle da administração direta sobre as atividades da administração indireta.

B) estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

C) tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, tanto em nível legislativo, jurisprudencial ou de interpretação administrativa das normas jurídicas.

D) determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

E) impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta.

Comentários:

a) ERRADA. Essa é a definição do princípio da tutela. São colocados em confronto à independência da entidade, que possui autonomia administrativa e financeira; e à necessidade de controle, uma vez que a entidade política (União, estados, Distrito Federal e municípios) precisa se assegurar de que a entidade administrativa atue em conformidade com os fins que justificaram a sua criação. Contudo, como não há subordinação entre a Administração Direta e a Indireta, mas tão somente vinculação, a regra será a autonomia; sendo o controle a exceção, que não poderá ser presumido, isto é, só poderá ser exercido nos limites definidos em lei.

b) CERTA. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Esse princípio possui previsão em duas súmulas do STF:

> Súmula nº 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos".
>
> Súmula nº 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

c) ERRADA. O princípio da segurança jurídica, também conhecido como princípio à confiança legítima, é um dos subprincípios básicos do Estado de Direito, fazendo parte do sistema constitucional como um todo e, portanto, trata-se de um dos mais importantes princípios gerais do Direito. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Além disso, é fundamento da prescrição e da decadência, evitando, por exemplo, a aplicação de sanções administrativas vários anos após a ocorrência da irregularidade.

d) ERRADA. O princípio da legalidade apresenta dois significados distintos. O primeiro aplica-se aos administrados, isto é, às pessoas e às organizações em geral. Conforme dispõe o inciso II do artigo 5º da CF/88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados, tudo o que não for proibido será permitido. O segundo sentido do princípio da legalidade é aplicável à Administração e decorre diretamente do art. 37, *caput*, da CF/88, impondo a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Portanto, a Administração só poderá agir quando houver previsão legal. Por esse motivo, ele costuma ser chamado de princípio da estrita legalidade.

e) ERRADA. O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade, os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa.

Gabarito: B

65. Com relação à Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, analise as afirmativas a seguir.

I. O processo licitatório tem por objetivo incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável e seus atos são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

II. É dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional.

III. Nos casos de alterações unilaterais pela Administração, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 50% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentários:

De acordo com a Lei nº 14.133/2021:

I. CERTA.

> Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:
>
> IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

> Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

II. CERTA.

> Art. 75. É dispensável a licitação: IV - para contratação que tenha por objeto: f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

III. ERRADA.

> Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Gabarito: B

66. O conjunto de entidades, órgãos e agentes, no âmbito do Direito Administrativo, é identificado pelo ordenamento jurídico como Administração Pública em sentido:

A) funcional.

B) subjetivo.

C) objetivo.

D) material.

E) técnico.

Comentários:

A Administração Pública em sentido formal, orgânico ou subjetivo, segundo Marcelo Alexandrino, é o conjunto de entidades, órgãos e agentes que o ordenamento jurídico identifica como administração pública. Percebam que critério subjetivo (orgânico ou formal) designa os sujeitos que compõem a Administração Pública. Em tal acepção, pouco importa a atividade desempenhada por tais entes.

Por outro lado, em sentido objetivo, material ou funcional, a expressão designa, segundo Di Pietro, a natureza das atividades exercidas pelos entes públicos. Assim, a expressão indicaria a própria função administrativa.

Gabarito: B

67. Determinados atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela administração, sem necessidade de ordem judicial, em decorrência de certo atributo dos atos administrativos. Nesse contexto hipotético, é correto afirmar que o aludido atributo corresponde à:

A) imperatividade.

B) coercibilidade.

C) tipicidade.

D) autoexecutoriedade.

E) presunção de legitimidade.

Comentários:

Existem quatro atributos dos atos administrativos:
a) presunção de legitimidade ou veracidade;
b) imperatividade;
c) autoexecutoriedade;
d) tipicidade.

A autoexecutoriedade consiste na possibilidade de que certos atos ensejam de imediata e direta execução pela administração, sem necessidade de ordem judicial. Permite, inclusive, o uso da força para colocar em prática as decisões administrativas.
A autoexecutoriedade costuma ocorrer no exercício do poder de polícia (por exemplo: na capacidade da administração de destruir produtos nocivos à saúde, à segurança e ao meio ambiente). Ela também ocorre no âmbito do poder disciplinar. Por exemplo, uma autoridade pública pode demitir um servidor sem ordem judicial. Não se está dizendo, porém, que a autoexecutoriedade afasta a apreciação judicial, algo que seria inadmissível segundo a Constituição Federal (art. 5º, XXXV). Se a administração, por exemplo, cometer ilegalidades ou excessos, o ato poderá ser invalidado pelo Judiciário, que poderá inclusive determinar a reparação de eventuais danos, por meio de indenizações.

Gabarito: D

68. Dentre as prerrogativas, encontram-se os poderes administrativos, que funcionam como instrumentos ou mecanismos por meio dos quais o Poder Público deve perseguir o interesse da coletividade. A esse respeito, é correto afirmar que:

A) cabe à administração pública, por meio do poder discricionário, criar mecanismos de complementação das leis, a fim de possibilitar a sua efetiva aplicabilidade.

B) a concessão de uma licença, pela administração pública, para funcionamento do estabelecimento, é exemplo de exercício do poder discricionário.

C) a prerrogativa da autoridade pública competente de eleger, entre as condutas possíveis, a que represente maior conveniência e oportunidade ao interesse público decorre do poder discricionário.

D) o poder regulamentar permite à administração pública distribuir e escalonar funções entre seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes e estabelecer a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro.

E) o poder de polícia é prestado pela administração pública por meio do oferecimento de vantagens diretas aos indivíduos, sendo uma atividade estatal ampliativa da esfera de direitos do particular.

Comentários:

a) ERRADA. É competência do poder regulamentar. O poder regulamentar ou normativo é de natureza derivada (ou secundária): somente é exercido à luz de lei existente. Já as leis constituem atos de natureza originária (ou primária), emanando diretamente da Constituição.

b) ERRADA. É exemplo de exercício do poder vinculado. A lei estabelece uma série de requisitos para funcionamento dos estabelecimentos. Assim, se o particular comprova que cumpre todos os requisitos, a administração pública é obrigada a lhe conceder a licença pleiteada. Não há margem para juízo decisório por parte do administrador público.

c) CERTA. Exatamente. O poder discricionário é aquele que fundamenta a prática de atos administrativos discricionários. Segundo Hely Lopes Meirelles, “discricionários são os que a Administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e de seu modo de realização”.

d) ERRADA. Essa é uma característica do poder hierárquico. Segundo Hely Lopes Meirelles, o poder hierárquico é aquele que permite à administração pública distribuir e escalonar funções entre seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes e estabelecer a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro.

e) ERRADA. Para Hely Lopes Meirelles, o poder de polícia é "a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado".

Gabarito: C

69. Quanto ao abuso dos poderes administrativos, assinale a afirmativa correta.

A) O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a sua prática.

B) O abuso de poder é gênero do qual são espécies o desvio de poder e o excesso de poder.

C) O abuso de poder somente pode ser praticado de forma comissiva.

D) A remoção de um servidor público de sua lotação originária, como forma de punição, é um exemplo de excesso de poder.

E) A aplicação de penalidade de suspensão a servidor por agente público cuja competência se limite à aplicação da penalidade de advertência configura ato viciado pelo desvio de finalidade.

Comentários:

a) ERRADA. O desvio de poder configura-se quando o ato é praticado com uma finalidade diversa do interesse público ou do seu fim específico definido em lei.
Se o agente não tem competência para a prática do ato, haverá o chamado excesso de poder.

b) CERTA. O abuso é gênero que comporta duas espécies:

- excesso de poder = agente atua fora dos limites de sua competência;
- desvio de poder = agente atua visando finalidade diversa daquela almejada pela lei.

c) ERRADA. O abuso do poder pode ser visualizado também na omissão da Administração. Ou seja, poderá ocorrer abuso de poder tanto na ação estatal (conduta comissiva) quanto na omissão estatal (conduta omissiva). Por exemplo: a legislação determina expressamente e até estipula prazo para que a administração atue. Se o gestor público é omisso, se nega a atuar, fica caracterizado o abuso de poder na sua forma omissiva.

d) ERRADA. A finalidade da remoção é organizar o serviço público e não punir o servidor. Assim, há desvio de finalidade (desvio de poder), que é uma espécie de abuso de poder.

e) ERRADA. A aplicação de penalidade de suspensão a servidor por agente público cuja competência se limite à aplicação da penalidade de advertência configura ato viciado pelo excesso de poder.

Gabarito: B

70. Maria, analista do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, agindo com dolo, concedeu determinado benefício administrativo, sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar a conduta de Maria:

A) caracteriza ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

B) não caracteriza ato de improbidade administrativa, mas apenas ilícito administrativo.

C) caracteriza ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

D) não caracteriza ato de improbidade administrativa, mas apenas ilícito civil.

E) caracteriza ato de improbidade administrativa atenta contra os princípios da administração pública.

Comentários:

Lei nº 8.429/1992, Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

Gabarito: A

71. Após explicar a distinção entre as espécies de atos administrativos, Raimunda foi solicitada a dar exemplos de atos negociais e atos enunciativos.

Nesse contexto, Raimunda citou corretamente como exemplo os seguintes atos:

A) apostila e instrução normativa.

B) admissão e permissão.

C) portaria e despacho.

D) circular e atestado.

E) licença e parecer.

Comentários:

a) ERRADA. Apostila é ato enunciativo; já a instrução normativa é ato normativo.
b) ERRADA. Admissão e permissão são atos negociais.
c) ERRADA. Portaria e despacho são atos ordinatórios.
d) ERRADA. Circular é ato ordinatório; atestado é ato enunciativo.
e) CERTA. Licença é ato negocial e parecer é ato enunciativo, razão de esse ser o gabarito.
Os atos negociais são praticados para possibilitar ao particular o exercício de uma atividade ou o uso de um bem público. Decorrem do poder de polícia administrativa ou da necessidade de descentralizar a prestação de alguns serviços públicos. A licença consiste no ato negocial expedido ao particular quando este preenche os requisitos concessórios, reconhecendo-lhe um direito e declarando tal situação. Trata-se de ato vinculado, que não está sujeito ao exame de mérito.
Atos enunciativos são aqueles que contêm uma declaração da Administração quanto a um fato ou uma situação. Os pareceres consistem em opiniões técnicas emitidas por órgãos especializados. Em geral, os pareceres fornecem subsídios para que, posteriormente, uma autoridade possa tomar a melhor decisão.

Gabarito: E

72. Diante do aprofundamento de seus estudos em relação à organização da administração pública, Evanilda concluiu corretamente que:

A) a descentralização administrativa por delegação ocorre quando o Estado, mediante ato ou contrato, transfere a um particular a execução de determinado serviço público.

B) a administração direta é resultado da descentralização administrativa.

C) autarquias e fundações públicas federais fazem parte da administração direta.

D) os órgãos públicos possuem personalidade jurídica própria, sendo compostos pelas empresas estatais a eles vinculadas.

E) quando a distribuição de competências é feita dentro de uma mesma pessoa jurídica, gerando relações de subordinação e coordenação, ocorre descentralização administrativa.

Comentários:

a) CERTA. A descentralização pode se dar mediante outorga ou delegação.
A descentralização mediante outorga (ou descentralização por serviços ou funcional ou técnica) se dá quando o Estado, mediante lei, cria uma entidade (ou autoriza sua criação) e transfere a ela determinado serviço público. É o que ocorre com as entidades da administração indireta (em especial, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).
Por sua vez, a descentralização mediante delegação (ou descentralização por colaboração) ocorre quando o Estado, mediante ato ou contrato (e não via lei), transfere a um particular a execução de determinado serviço público. A descentralização mediante delegação ocorre por prazo determinado, como regra geral.

b) ERRADA. A administração indireta que é resultado da descentralização administrativa.
Já a centralização consiste na execução das tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos integrantes da administração direta.

c) ERRADA. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista fazem parte da administração direta.
Administração Direta consiste no conjunto de órgãos públicos que integram as pessoas políticas (União, estados/Distrito Federal e Municípios), aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado.

d) ERRADA. O elemento mais marcante do conceito de órgão público consiste na ausência de personalidade jurídica própria. São centros de competência despersonalizados.

e) ERRADA. Esse é o conceito de desconcentração.

Pela descentralização administrativa, o Estado executa suas tarefas indiretamente, isto é, delega a outras entidades. A partir da descentralização, as atividades não são executadas pelos órgãos do próprio ente político (administração direta), mas por entidades pertencentes à administração indireta ou a particulares prestadores de serviços públicos.

Gabarito: A

73. A Polícia Rodoviária Federal pode aplicar multa administrativa ao condutor que cometer infração de trânsito, não sendo necessário que o condutor concorde com a penalização para que seus efeitos lhe sejam impostos, em razão do seguinte atributo presente no ato administrativo:

A) presunção de veracidade.

B) tipicidade.

C) imperatividade.

D) presunção de legitimidade.

E) autoexecutoriedade.

Comentários:

O atributo da imperatividade consiste na imposição dos efeitos do ato administrativo aos administrados de forma unilateral.

A imperatividade diz respeito à coercibilidade das obrigações e restrições impostas pelo Poder Público. É o caso, por exemplo, da imposição de uma multa administrativa ao particular. Não é necessário que o particular concorde com aquela penalização para que seus efeitos lhe sejam impostos.

Os atos dotados de imperatividade independem de uma determinação adicional para seu cumprimento. Segundo leciona Hely Lopes Meirelles, nesses casos, a imperatividade decorre da "só existência do ato administrativo".

No entanto, a imperatividade não está presente em todos os atos administrativos. Isso ocorre porque existem atos administrativos que dependem do interesse do particular, como é o caso de uma certidão expedida por repartição pública (exemplo de ato enunciativo) ou a autorização de uso de um bem público (exemplo de ato negocial).

Em relação à multa, é importante lembrar que para que o valor desta seja cobrado, de modo forçado, e retirado do patrimônio do condutor, a Administração deverá acionar o Poder Judiciário, por meio de uma ação judicial de execução. Assim, a multa é exemplo de ato revestido de imperatividade, mas não é autoexecutável.

Gabarito: C

74. O Estado é uma pessoa jurídica, um ente abstrato, e, nessa condição, não pode, por si só emitir declarações de vontade. Para tanto, ele atua por meio de pessoas físicas, os agentes públicos, cujas manifestações representam a sua vontade. No que concerne às teorias para explicar a atuação do Estado por meio de seus agentes, é correto afirmar que o Brasil adota, como regra, a:

A) Teoria da equiparação.

B) Teoria do mandato.

C) Teoria da representação.

D) Teoria do órgão.

E) Teoria da vinculação.

Comentários:

Apesar de materialmente ser praticado pela pessoa física (agente público), a autoria dos atos administrativos deve ser atribuída ao Estado, ou à pessoa jurídica que o agente representa.
Nesse contexto, existem três teorias principais para explicar a atuação do Estado por meio de seus agentes:
Teoria do mandato: o agente público é mandatário (como se atuasse por meio de uma procuração – contrato de mandato) da pessoa jurídica. O mandato é um contrato e, como tal, pressupõe a existência de duas pessoas com vontades próprias. Assim, a teoria foi criticada por não explicar como o Estado, que é um ente abstrato e, portanto, sem vontade própria, poderia outorgar o mandato. Essa teoria não é adotada no Brasil.

Teoria da representação: equipara o agente público à figura do tutor ou curador, que representa os incapazes. Dessa forma, o agente público seria o representante do Estado por força de lei. Essa teoria foi criticada por diversos motivos: (i) por equiparar a pessoa jurídica ao incapaz; (ii) por representar a ideia de que o Estado confere representantes a si mesmo, quando não é isso que ocorre na tutela e curatela; (iii) apresenta o inconveniente de que, quando o representante ultrapassasse os poderes da representação, a pessoa jurídica não responderia por esses atos aos terceiros prejudicados. Também não é uma teoria adotada no Brasil.

Teoria do órgão: a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de órgãos, de modo que quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. Dessa forma, substitui-se a ideia de representação por imputação. De acordo com Otto Gierke, idealizador dessa teoria, o órgão parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade. Esta é a teoria adotada no Brasil.

Gabarito: D

75. Com relação à organização da Administração Pública, a opção de determinada autarquia municipal criar secretarias voltadas para área de licitação, atribuindo-lhes competências específicas, é denominada de:

A) descentralização por outorga.

B) centralização funcional.

C) desconcentração administrativa.

D) concentração técnica.

E) descentralização por delegação.

Comentários:

De acordo com Hely Lopes Meirelles, a desconcentração é uma técnica administrativa de simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade, diversamente da descentralização, que é uma técnica da especialização, consistente na retirada do serviço de dentro de uma entidade e transferência a outra para que o execute com mais perfeição e autonomia.

Assim:

A desconcentração ocorre dentro de uma única pessoa jurídica, constituindo uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. Existe relação hierárquica.

A descentralização pressupõe a existência de, no mínimo, duas pessoas distintas: uma que transfere a competência e a outra que recebe. Não há relação hierárquica.

Gabarito: C

76. O princípio da especialidade reflete a ideia de descentralização administrativa, em que se criam entidades para o desempenho de finalidades específicas. Nesse contexto, entre as modalidades de descentralização existentes na Administração Pública, quando uma entidade política ou administrativa transfere, por contrato ou por ato unilateral, a execução de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado preexistente, ocorre a descentralização:

A) funcional.

B) técnica.

C) por colaboração.

D) por outorga.

E) por serviços.

Comentários:

A descentralização por outorga, por serviços, técnica ou funcional ocorre quando o ESTADO cria uma entidade com personalidade jurídica própria e a ela transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público. Esse tipo de descentralização dá origem à Administração indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas), pressupondo a elaboração de lei para criação ou autorização da criação da entidade.

Na descentralização por delegação ou colaboração, uma entidade política ou administrativa transfere, por contrato ou por ato unilateral, a execução de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado preexistente. Assim, a pessoa que recebe a delegação poderá prestar o serviço diretamente à população, em seu próprio nome e por sua conta e risco, sofrendo a fiscalização do Estado. Esse tipo de descentralização dá origem aos delegatários de serviço público por meio de concessão, permissão ou autorização.

Gabarito: C

77. Tibério, prefeito de determinado município, inaugurou uma escola profissionalizante, a fim de melhorar a educação da cidade. Se aproveitando da oportunidade, Tibério fez promoção à sua própria imagem, mencionando que foi o responsável pela referida obra e que sem ele nada teria ocorrido. Diante da situação, à luz dos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, é correto afirmar que Tibério violou o princípio da:

A) legalidade.

B) impessoalidade.

C) eficiência.

D) publicidade.

E) autotutela.

Comentários:

Uma das implicações do princípio da impessoalidade é a vedação de promoção pessoal: os agentes públicos atuam em nome do Estado. Dessa forma, não poderá ocorrer a pessoalização ou promoção pessoal do agente público pelos atos realizados.

Esse significado decorre diretamente da disposição do *§ 1º do Art. 37 da CF/88:*

> § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Isso significa que as atividades da Administração não podem ser imputadas aos funcionários que as realizaram, mas aos órgãos e entidades que representam.

Gabarito: B

78. Ato administrativo é a exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público. Considerando o tema, é correto afirmar que:

A) os atos vinculados não podem ser revogados.

B) a administração pode revogar seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais.

C) as certidões e os pareceres são espécies de atos administrativos ordinatórios.

D) o direito da Administração Pública de invalidar os atos administrativos decai em cinco anos, contados da data que se teve conhecimento da ilegalidade.

E) caracteriza vício no elemento motivo do ato a conduta de remover servidor público, como forma de punição e perseguição.

Comentários:

a) CERTA. De fato. Atos que não podem ser revogados: atos consumados; atos vinculados; atos declaratórios; atos que geraram direitos adquiridos; atos que integram procedimentos administrativos.

b) ERRADA. Não há o que se falar em revogação de ato ilegal. Ao ilegal é anulado.

> Súmula 473, STF:
>
> A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

c) ERRADA. Certidões e pareceres são espécies de atos administrativos enunciativos.

- Enunciativos: Certidão, Apostila, Parecer, Atestado. Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo.
- Ordinatórios: Circulares, Avisos, Instruções, Ordens de serviços, Portarias, Ofícios, Despachos. Visa disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta de seus agentes.

d) ERRADA.

Súmula 633-STJ- Art 54:

"O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé".

e) ERRADA. Caracteriza vício de finalidade. No caso em tela, fazendo um link com outro assunto, há abuso de poder por desvio de finalidade. Lembre-se:

ABUSO DE PODER:

- excesso de poder: fora da competência;
- desvio de poder: dentro da competência, mas há desvio de finalidade.

Gabarito: A

79. A Administração Pública, conforme a Constituição Federal de 1988, pode ser organizada de forma direta e indireta. Em relação ao assunto, assinale a opção que apresenta, corretamente, a entidade da administração indireta que se caracteriza pela entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou à entidade da administração indireta.

A) Sociedade de economia mista.

B) Fundação pública.

C) Autarquia.

D) Organização da Sociedade Civil.

E) Empresa pública.

Comentários:

a) CERTA. De fato. 13.303/2016, Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou à entidade da administração indireta.

b) ERRADA. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo conceituam fundação pública como a entidade da administração indireta instituída pelo poder público mediante a personificação de um patrimônio que, dependendo da forma de criação, adquire personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado, à qual a lei atribui competências administrativas específicas, a serem definidas em lei complementar (sua vocação teórica são atividades de interesse social).

c) ERRADA. Di Pietro define autarquia como a: [...] a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.

d) ERRADA. As Organizações da Sociedade Civil - OSC, também conhecidas como ONGs, são entidades que não têm fins lucrativos e realizam diversos tipos de ações solidárias para públicos específicos.

e) ERRADA.

> 13.303/2016, Art. 3º. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Gabarito: A

80. A sociedade empresária Ômega pretende participar de procedimento licitatório que será, oportunamente, realizado pelo Estado *Beta*, para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, entre outros, técnica e preço. Nessa situação, considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, assinale a opção que indica, corretamente, a modalidade de licitação de que a sociedade empresária Ômega irá participar.

A) concorrência.

B) concurso.

C) leilão.

D) pregão.

E) diálogo competitivo.

Comentários:

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, Art. 6º.

> Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: c) técnica e preço;
>
> XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;
>
> XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;
>
> XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;
>
> XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

Gabarito: A

81. No que concerne à responsabilidade civil do Estado, analise os itens abaixo:

I. A teoria do risco integral admite aplicação de excludentes e atenuantes da responsabilidade civil do Estado.

II. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, salvo nos casos de dever específico de proteção, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.

III. A responsabilidade objetiva do Estado é a regra, sendo a culpa concorrente da vítima capaz de excluir a responsabilidade do Estado.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

A) apenas I.

B) apenas II.

C) apenas III.

D) apenas I e II.

E) apenas II e III.

Comentários:

I. ERRADA. Para a teoria do risco integral, a responsabilidade do Estado é objetiva, mas NÃO se admite a aplicação de excludentes nem de atenuantes. Algumas situações em que é aplicável essa teoria: dano ambiental, atividade nuclear e atentados terroristas.

II. CERTA. Exatamente. De forma resumida:

- Atos comissivos (ação): responsabilidade objetiva = teoria do risco administrativo (independe de dolo ou culpa).
- Atos omissivos: responsabilidade subjetiva = teoria da culpa administrativa ou culpa anônima ou falha no serviço (necessário dolo ou culpa).

III. ERRADA. De fato, a responsabilidade objetiva do Estado é a regra. Mas a culpa concorrente da vítima não é capaz de excluir a responsabilidade estatal, mas, sim, atenuar (diminuir).

Causas de <u>exclusão</u> da Responsabilidade Civil do Estado:

- Culpa Exclusiva da Vítima
- Culpa Exclusiva de Terceiro
- Caso Fortuito ou Força Maior

Causas de atenuação a Responsabilidade Civil do Estado:

- Culpa Concorrente da Vítima
- Culpa Concorrente de Terceiro

Gabarito: B

82. De acordo com a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), é correto afirmar que são modalidades de licitação:

A) pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.

B) concorrência, concurso, leilão, tomada de preço e convite.

C) pregão, concorrência, concurso, leilão e tomada de preço.

D) pregão, concorrência, concurso, leilão e convite.

E) concorrência, concurso, leilão, tomada de preço e diálogo competitivo.

Comentários:

Lei 14.133/2021 Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;
II - concorrência;
III - concurso;
IV - leilão;
V - diálogo competitivo.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo.

Gabarito: A

83. As certidões consistem nas cópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas. De acordo com a doutrina, tal ato administrativo pode ser classificado como:

A) Ato punitivo.

B) Ato enunciativo.

C) Ato ordinatório.

D) Ato normativo.

E) Ato negocial.

Comentários:

Atos enunciativos são aqueles que contêm uma declaração da Administração quanto a um fato ou uma situação. Tais atos não comportam revogação.

Por meio das certidões, a Administração fornece cópia de informações que possui a um particular ou aos servidores públicos. Com a informatização e digitalização dos processos, grande parte destas constam dos bancos de dados das repartições públicas.

São atos enunciativos: certidão, atestado, parecer e apostila.

Gabarito: B

84. O controle administrativo consistente na homologação de um procedimento licitatório pode ser corretamente classificado como:

A) prévio.

B) jurisdicional.

C) posterior.

D) de mérito.

E) concomitante.

Comentários:

O controle posterior (subsequente/corretivo/*a posteriori*/*ex post*) avalia um ato após já ter sido praticado, com o intuito de desfazê-los, corrigi-los ou, até mesmo, preservá-los (quando não se constataram invalidades ou contrariedades ao interesse público).

Exemplos: uma auditoria do TCU que visita uma obra após já ter sido concluída; a homologação de um procedimento licitatório; o julgamento das contas por parte do Tribunal de Contas.

Com relação à alternativa b), o controle jurisdicional é exercido pelo poder judiciário, não tendo relação com o caso em questão.

Quanto à alternativa d), controle de mérito é o controle de conveniência e oportunidade do ato, atingindo diretamente a discricionariedade do Administrador.

Quanto às alternativas a) e e):

- o controle prévio busca impedir a prática de atos ilegais ou contrários ao interesse público.

- o controle concomitante acompanha a atuação administrativa no mesmo momento em que ela se verifica, como ocorre, por exemplo, com uma auditoria que acompanha a execução do orçamento ou com a avaliação de serviços públicos prestados à sociedade.

Gabarito: C

85. Gabriela, diretora de determinada entidade municipal, frustrou em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio. Nesse cenário, de acordo com a Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que Gabriela:

A) praticou ato de improbidade administrativa que resulta em enriquecimento ilícito.

B) praticou apenas ilícito civil, estando sujeita à suspensão dos direitos políticos por até catorze anos.

C) praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

D) praticou apenas infração administrativa, estando sujeita à suspensão dos direitos políticos por até doze anos.

E) praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Comentários:

8.429/1992, Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

Gabarito: C

86. Com relação ao ato administrativo, associe cada atributo com sua respectiva descrição, assinalando a alternativa que corresponde à sequência de respostas corretas (de cima para baixo).

I. Presunção de Legitimidade.

II. Imperatividade.

III. Autoexecutoriedade.

IV. Tipicidade.

( ) Consiste no atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela Lei.

( ) Consiste na possibilidade de a administração pública impor aos particulares o conteúdo do ato administrativo, sem necessidade de prévia autorização judicial.

( ) Consiste na imposição dos efeitos do ato administrativo aos administrados de forma unilateral, independente de sua anuência.

( ) Informa que os atos são considerados legais até que se prove o contrário.

Observa-se como sequência correta:

A) III - IV - II - I.

B) II - IV - I - III.

C) IV - II - III - I.

D) III - I - II - IV.

E) IV - III - II - I.

Comentários:

Quatro atributos ou características dos atos administrativos:

- Presunção de Legitimidade: informa que os atos são considerados legais e legítimos até que se prove o contrário. Em outras palavras, sempre se presume que o ato foi produzido de acordo com o ordenamento jurídico.

- Imperatividade: consiste na imposição dos efeitos do ato administrativo aos administrados de forma unilateral. A imperatividade diz respeito à coercibilidade das obrigações e restrições impostas pelo Poder Público. É o caso, por exemplo, da imposição de uma multa administrativa ao particular. Não é necessário que o particular concorde com aquela penalização para que seus efeitos lhe sejam impostos.

- Autoexecutoriedade: consiste na desnecessidade de submeter ao Poder Judiciário os atos administrativos previamente à sua execução. Em outras palavras, em virtude da autoexecutoriedade, a administração pública poderá impor aos particulares, diretamente, o conteúdo do ato administrativo, sem necessidade de prévia autorização judicial.

- Tipicidade: consiste no atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela Lei. Assim, a tipicidade impede a prática de atos inominados ou não tipificados em lei. Diferentemente é o caso do particular, para o qual vale a autonomia da vontade, a qual o permite praticar atos que não estejam previamente previstos em lei.

Gabarito: E

87. Em relação à organização administrativa, analise os itens que se seguem:

I. A descentralização por outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria e a ela transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público.

II. A prestação de serviço, pelo Estado, de forma descentralizada, ocorre por meio de seus órgãos e agentes integrantes da Administração direta.

III. Quando uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública extingue seus órgãos até então existentes, reunindo as respectivas competências em um número menor de unidade, ocorre o fenômeno da desconcentração.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.

B) se apenas a afirmativa II estiver correta.

C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentários:

I. CERTA. Exatamente. De forma resumida:

Formas de descentralização administrativa:

- descentralização por outorga, por serviços, técnica ou funcional:
  - Exige-se lei para criar ou autorizar a criação de outra entidade;
  - Dá origem à Administração indireta (autarquias, fundações públicas, EP e SEM);
  - Transfere a titularidade do serviço;
  - Presunção de definitividade;
  - Tutela ou controle finalístico.

- descentralização por delegação ou colaboração:
  Aqui não há hierarquia ou subordinação entre as pessoas envolvidas, mas apenas vinculação. Assim, o órgão central realiza a tutela (administrativa), supervisão (ministerial) ou controle finalístico sobre o exercício da atividade por parte do ente descentralizado, nos termos estabelecidos em lei;
  - transfere apenas a execução do serviço (e não a sua titularidade)
  - temporária

II. ERRADA. Quando o Estado presta os serviços por meio de seus órgãos e agentes integrantes da Administração direta, ou seja, que compõem as pessoas políticas, diz-se que o serviço é prestado de forma centralizada.

III. ERRADA. Esse é o conceito de concentração. Na desconcentração, o Estado se desmembra em órgãos para propiciar melhoria na sua organização estrutural. Ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica, um feixe de competências é segmentado e atribuído a um órgão.

Gabarito: A

88. Durante procedimento interno em penitenciária localizada no Estado do Ceará, determinado policial penal fez disparo com uma Spark (dispositivo elétrico incapacitante), acidentalmente, contra um dos internos. Em razão do ocorrido, o interno se feriu ao cair no chão. Nesse cenário, no que tange à responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada:

A) diretamente contra o policial penal, com fundamento na teoria do risco administrativo, respondendo o agente objetivamente pelos danos causados.

B) diretamente contra o policial penal, com base na teoria da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que ele agiu culposamente.

C) em face da Polícia Penal do Estado do Ceará, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado.

D) em face do Estado do Ceará, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente público responsável nos casos de dolo ou culpa.

E) contra o Estado do Ceará, sendo imprescindível a comprovação de dolo ou culpa na conduta do policial penal.

Comentários:

A Responsabilidade Civil é do Estado. Tanto a Polícia Penal quanto as Secretarias são órgãos, portanto não possuem personalidade jurídica.

> CF, art. 37, § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o *direito de regresso* contra o responsável nos casos de *dolo ou culpa*.

O indivíduo que sofre um dano em virtude de uma conduta praticada por um agente público estatal, no exercício de suas funções, pode pleitear a reparação pelo dano sofrido perante a entidade pública à qual o agente é vinculado (Estado do CE). No entanto, a parte final do §6º do art. 37 da Constituição garante o direito de regresso da entidade pública em face do agente causador do dano, nos casos de dolo e culpa.

Dessa forma:

- Responsabilidade civil do Estado: objetiva (regra).
- Responsabilidade civil do agente público: subjetiva (depende de dolo ou culpa).

Gabarito: D

89. Em relação aos princípios administrativos, assinale a alternativa correta.

A) Consoante o princípio da legalidade, é lícito, para a Administração Pública, fazer tudo aquilo que a lei não vedar.

B) A Constituição Federal atual prevê expressamente o princípio da razoabilidade.

C) Em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, é possível a manutenção de atos administrativos antijurídicos nas situações em que o prejuízo resultante da anulação for superior àquele decorrente da manutenção do ato ilegal.

D) O princípio da moralidade se sobrepõe aos demais princípios observados pela Administração Pública.

E) Pelo princípio da publicidade, a Administração Pública não admite que atos praticados em seu âmbito possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo.

Comentários:

a) ERRADA. Para os particulares, o princípio da legalidade significa que é lícito fazer tudo aquilo que a lei não vedar. Assim, no mundo privado, as partes são autônomas e livres para agir, desde que não exista proibição legal. Por outro lado, a administração pública, por força do princípio da legalidade, só poderá agir quando houver determinação ou, pelo menos, autorização legal. Ausente a previsão legal, não será possível a atuação administrativa.
Vejam, portanto, que, no meio administrativo, a legalidade possui conteúdo muito mais restritivo do que no âmbito privado.

b) ERRADA. Os princípios expressos da Constituição formam o famoso LIMPE: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
Princípios que não estão expressos na CF/88: autotutela, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, proteção à confiança.

c) CERTA. A segurança jurídica é princípio geral do direito, aplicável a todos os ramos, e que tem por objetivo manter o *status quo*, resguardar a estabilidade das relações jurídicas e, no âmbito administrativo, conferir previsibilidade à atuação estatal.
A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido essa possibilidade nas situações em que o prejuízo resultante da anulação for visivelmente superior àquele decorrente da manutenção do ato ilegal. É o interesse público norteando a decisão.

d) ERRADA. Não se sobrepõe, tendo em vista que não existe hierarquia ou prevalência entre princípios. Os princípios não se excluem, eles se correlacionam.

e) ERRADA. De acordo com a CF/1988, Art. 5º XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Gabarito: C

90. Em relação ao controle da Administração Pública, analise os itens que se seguem:

I. O controle financeiro da administração pública, em seus vários níveis, é realizado tanto pelo controle interno quanto pelo controle externo.

II. O mandado de segurança, por meio do qual as pessoas podem formular postulações aos órgãos públicos, é um instrumento de controle administrativo.

III. No exercício de suas funções, a administração pública se sujeita ao controle externo dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de ela mesma exercer o controle sobre os próprios atos.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.

B) se apenas a afirmativa II estiver correta.

C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentários:

I. CERTA.

> CF/88, Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

II. ERRADA. O mandado de segurança é meio de controle judicial. O mandado de segurança encontra fundamento no próprio texto constitucional, consistindo em verdadeiro "remédio constitucional":

> CF, art. 5º, LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

III. CERTA. Nos termos da CF/88:

> Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

> Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...]

> Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
>
> I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
>
> II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
>
> III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
>
> IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Conforme o exposto, a administração pública, no exercício de suas funções, se sujeita ao controle externo dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao controle interno do próprio Poder Executivo. Esse autocontrole origina-se no Princípio da Autotutela.

Gabarito: C

91. Com relação às técnicas de organização da administração pública, é correto afirmar que a centralização administrativa:

A) é sinônimo de concentração.

B) ocorre quando um órgão central começa a transferir para si atividades que eram exercidas por órgão periféricos.

C) é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica.

D) pressupõe a transferência, pelo Estado, da execução de atividades administrativas a determinada pessoa, sempre que justificar o princípio da eficiência.

E) consiste na execução das tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos integrantes da administração direta.

Comentários:

a) ERRADA. A centralização administrativa ocorre quando a Administração Pública (União, DF, Estados ou Municípios) presta serviço diretamente para as pessoas através de seus próprios órgãos e agentes, ou seja, não tem intermediário, conforme explicado no comentário da alternativa E.
Já na concentração há diminuição do número de unidades administrativas e competências. Ocorre quando o órgão central começa a transferir para si atividades que eram exercidas por órgão periféricos. (Órgãos periféricos -> Órgãos centrais).

b) ERRADA. Esse é o conceito de concentração. A extinção de órgão dentro da mesma pessoa jurídica é um exemplo de concentração.

c) ERRADA. Essa é a definição de desconcentração. Na desconcentração o Estado se desmembra em órgãos para propiciar melhoria na sua organização estrutural. Ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica, um feixe de competências é segmentado e atribuído a um órgão.
A desconcentração é observada tanto na administração direta (na criação de órgãos) como nas entidades da administração indireta (na ramificação em órgãos, departamentos, setores, unidades etc). Assim, poderemos ter, por exemplo, administração descentralizada desconcentrada (entidade da administração indireta subdividida em órgãos e departamentos) e administração centralizada desconcentrada (órgão da administração direta).

d) ERRADA. Esse é o conceito de descentralização. Já pela descentralização administrativa, o Estado executa suas tarefas indiretamente, isto é, delega a outras entidades. A partir da descentralização, as atividades não são executadas pelos órgãos do próprio ente político (administração direta), mas por entidades pertencentes à administração indireta ou a particulares prestadores de serviços públicos.

e) CERTA. Consoante leciona José dos Santos Carvalho Filho, a centralização é a situação em que o Estado executa diretamente suas tarefas, ou seja, por intermédio de órgãos e agentes administrativos subordinados à mesma pessoa política. Em outras palavras, trata-se da execução de tarefas pela administração direta.

Gabarito: E

92. Consoante a Lei de Improbidade Administrativa, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública:

A) frustrar a licitude de processo licitatório, acarretando perda patrimonial efetiva.

B) negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei.

C) celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

D) conceder benefício administrativo sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

E) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

Comentários:

a) ERRADA. É um ato que causa prejuízo ao erário (Art. 10, VIII).

b) CERTA.

> Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
>
> IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

c) ERRADA. É um ato que causa prejuízo ao erário (Art. 10. XVIII).

d) ERRADA. É um ato que causa prejuízo ao erário (Art. 10. VII).

e) ERRADA. É um ato que causa enriquecimento ilícito (Art. 9º, IX).

Gabarito: B

93. Rodolfo, servidor público federal, emanou um ato visando alcançar objetivo não previsto na lei. Nesse caso, mesmo que competente para proceder ao referido ato, Rodolfo está sujeito a responder, em tese, por abuso de poder na espécie:

A) desvio de poder.

B) excesso de competência.

C) abuso de autoridade.

D) excesso de poder.

E) desvio de atribuição.

Comentários:

O abuso de poder é gênero que comporta duas categorias:

a) **excesso de poder:** quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera de competência.

b) **desvio de poder (desvio de finalidade):** quando o agente atua dentro de sua esfera de competência, porém de forma contrária à finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou o ato.

Por exemplo: quando uma autoridade aplica uma sanção além da sua alçada de competência, estará configurado o excesso de poder. Na mesma linha, também será excesso de poder quando a autoridade concede uma licença para um servidor sem ter competência ou sem receber a delegação da autoridade competente para fazê-lo.

Por outro lado, quando uma autoridade remove um servidor de uma unidade para outra, com o objetivo de puni-lo, estará a autoridade cometendo desvio de poder, uma vez que o ato de remoção (em regra) tem o fim de adequar a quantidade de servidores em cada unidade, não se prestando ao fim de punir um servidor.

Dessa forma, abuso de poder:

- **excesso de Poder:** fora da Competência
- **desvio de Poder:** dentro da competência, mas há desvio de Finalidade
- **omissão:** inércia em realizar as funções

Por fim, o abuso de poder pode caracterizar crime de abuso de autoridade (lei 13.869/2019), mas não necessariamente, nem sempre.

Gabarito: A

94. Quanto às definições básicas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), analise os itens que se seguem:

I. A empreitada por preço global consiste na contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total.

II. As obras ou serviços serão definidos como de grande vulto quando o seus valores estimados superarem R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

III. Órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.

B) se apenas a afirmativa II estiver correta.

C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentários:

I. CERTA.

> Lei nº 14.133/2021, Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

II. CERTA.

> Lei nº 14.133/2021, Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

III. ERRADA.

> Lei nº 14.133/2021, Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Pública;
>
> II - entidade: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

Gabarito: C

95. Quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada, o controle da Administração Pública pode ser classificado em:

A) interno e externo.

B) prévio e posterior.

C) hierárquico e finalístico.

D) legalidade e mérito.

E) administrativo, legislativo e judicial.

Comentários:

Tipos de classificações para o controle da Administração Pública:

→ quanto à amplitude:

a) hierárquico – que resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos;

b) finalístico – aquele que não possui fundamento na hierarquia.

→ quanto à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua:

a) interno – realizado no âmbito da própria Administração ou por órgão do mesmo Poder que editou o ato controlado;

b) externo – realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato controlado;

c) popular – efetuado pela sociedade civil ou pelos administrados em geral.

→ quanto ao órgão que o exerce:

a) administrativo – aquele que decorre das funções administrativas do órgão;

b) legislativo – é o controle realizado no exercício da função típica do Poder Legislativo de fiscalizar. Divide-se em controle parlamentar direto (exercido diretamente pelo Congresso Nacional); e controle parlamentar indireto (exercido pelo Tribunal de Contas da União);

c) judicial – é o controle realizado pelo Poder Judiciário sobre a atuação da Administração Pública.

→ quanto ao momento em que se efetua:

a) prévio – é o controle preventivo realizado antes do início da prática do ato ou antes de sua conclusão;

b) concomitante – ocorre durante o processo de formação do ato controlado;

c) posterior – também chamado de subsequente, é o controle que ocorre após a conclusão do ato.

→ quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada:

a) de legalidade ou legitimidade – procura verificar a conformação do ato ou do procedimento com as normas legais que o regem;

b) de mérito – tem por objetivo comprovar a eficiência e os resultados do ato, além dos aspectos de conveniência e oportunidade.

Gabarito: D

96. Quanto às espécies dos atos administrativos, é correto afirmar que a admissão, a homologação e o visto integram a categoria de atos:

A) normativos.

B) ordinatórios.

C) negociais.

D) enunciativos.

E) punitivos.

Comentários:

Espécies de atos administrativos:
- **Normativo:** veicula regras gerais e abstratas
- **Ordinatório:** emana do poder hierárquico
- **Negocial:** autoriza o particular a exercer uma atividade ou a usar um bem público
- **Enunciativo:** contém declaração da Administração quanto a um fato ou situação
- **Punitivo:** impõe penalidades a agentes públicos ou particulares

Os atos negociais são praticados para possibilitar ao particular o exercício de uma atividade ou o uso de um bem público. Decorrem do poder de polícia administrativa ou da necessidade de descentralizar a prestação de alguns serviços públicos.
Outros atos negociais: licença, autorização, permissão de uso de bem público, registro e aprovação.

Gabarito: C

97. A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta.

A) A culpa exclusiva da vítima apenas atenua a responsabilidade civil do Estado.

B) Para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Estado, o nexo causal entre a conduta imputada à administração pública e o dano ocasionado ao particular é elemento essencial.

C) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado exploradoras de atividade econômica responderão de forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

D) O Estado tem direito de ser ressarcido pelo agente público, pelos danos que este tenha causado a terceiros, ainda que não seja comprovado dolo ou culpa.

E) A teoria aplicada para a responsabilidade civil das entidades administrativas é subjetiva, diversamente da utilizada para as entidades políticas, que é objetiva.

Comentários:

a) ERRADA. A culpa exclusiva da vítima é causa de extinção da responsabilidade civil estatal.

b) CERTA. A responsabilidade objetiva do estado dispensa comprovação de dolo ou culpa.

Pela teoria do risco administrativa, adotada como regra, são necessários os seguintes elementos para que haja responsabilidade estatal:

- dano sofrido
- mera existência de atuação estatal
- nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal

c) ERRADA.

> CF Art 37. § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público respondem, sim, de forma objetiva (em regra).

Por outro lado, as pessoas jurídicas de direito privado exploradoras de atividade econômica respondem de forma subjetiva.

d) ERRADA. O direito de regresso contra o agente público é assegurado em caso de dolo ou culpa.

> CF Art 37. § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

e) ERRADA. Entidades administrativas são as entidades da administração indireta (autarquia, empresa pública, fundação pública e sociedade de economia mista). Já a União, os Estados, os Municípios e o DF são denominados de entidades políticas.

Pela teoria do risco integral, a responsabilidade estatal é, em regra, subjetiva (havendo exceções). Por exemplo, quanto às estatais – Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista –, a sua responsabilidade civil irá depender da atividade que exercem:

- se exploradoras de atividade econômica em sentido estrito: responsabilidade subjetiva.
- se prestadoras de serviços públicos: responsabilidade objetiva.

Gabarito: B

98. Conforme a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), é correto afirmar que é dispensável a licitação para:

A) contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

B) contratação de serviço técnico especializado de treinamento de pessoal, de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

C) contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

D) aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por representante comercial exclusivo.

E) contratação que tenha por objeto aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatíveis.

Comentários:

Lei nº 14.133/2021, Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Art. 75. É dispensável a licitação: IV - para contratação que tenha por objeto:

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

Gabarito: E

99. A Administração Federal compreende a Administração Direta e Indireta. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

A) Autarquias e fundações públicas fazem parte da administração direta.

B) Ao criar uma pessoa jurídica de direito público, atribuindo-lhe titularidade e execução de serviço público, o governo federal estará realizando a descentralização administrativa mediante outorga.

C) Desconcentração é a distribuição de competências de uma pessoa física ou jurídica para outra, com base na hierarquia.

D) Quando um órgão da administração pública distribui competências internamente no âmbito da mesma pessoa jurídica ocorre o que se denomina de centralização.

E) A administração pública indireta compreende as entidades políticas, dotadas de competências de natureza política, legislativa e administrativa.

Comentários:

a) ERRADA. Autarquias e fundações públicas (bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista) fazem parte da administração indireta.

Administração Direta consiste no conjunto de órgãos públicos que integram as pessoas políticas (União, estados/ Distrito Federal e Municípios), aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado. Segundo leciona Carvalho Filho, na Administração Direta "a Administração Pública é, ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço público".

A Administração Indireta, por sua vez, consiste no conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada.

b) CERTA. A descentralização mediante outorga (ou descentralização por serviços ou funcional ou técnica) se dá quando o Estado, mediante lei, cria uma entidade (ou autoriza sua criação) e transfere a ela a <u>titularidade e a execução</u> de serviços públicos. É o que ocorre com as entidades da administração indireta (em especial, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).

Por sua vez, a descentralização mediante delegação (ou descentralização por colaboração) ocorre quando o Estado, mediante ato ou contrato (e não via lei), transfere a um particular <u>a execução</u> de determinado serviço público.

c) ERRADA. A distribuição de competências de uma pessoa física ou jurídica para outra ocorre com base na descentralização. Diferentemente do que ocorre na descentralização, na desconcentração há hierarquia, ou seja, há subordinação entre os órgãos.

d) ERRADA. Ocorre desconcentração quando um órgão da administração pública distribui competências internamente no âmbito da mesma pessoa jurídica.

e) ERRADA. A administração pública indireta compreende as entidades administrativas (autarquias e fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).
Entidades políticas são pessoas jurídicas de direito público interno dotadas de competências de natureza política, legislativa e administrativa. São a União, os estados, o Distrito Federal e os milhares de municípios brasileiros.

Gabarito: B

100. Em relação aos bens públicos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Bens móveis podem ser bens públicos.

II. Os bens públicos não estão sujeitos à usucapião.

III. Usucapião consiste na forma de aquisição de bens através da alienação de bem penhorado, em processo de execução, em leilão judicial.

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

Comentários:

I. CERTA. Os bens públicos pertencem à pessoa jurídica de direito público, podendo ser esses de qualquer natureza, inclusive, móvel.

II. CERTA. Exatamente, conforme o Conforme o Código Civil:

> Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

III. ERRADA. A arrematação é que consiste na forma de aquisição de bens através da alienação de bem penhorado, em processo de execução, em leilão judicial. Assim como um particular pode arrematar bens leiloados, nada impede que as pessoas de direito público participem do certame.

Outra forma de aquisição de bens públicos consiste no usucapião (ou prescrição aquisitiva) - CCB, art. 1.238.

Apesar de os bens públicos não se sujeitarem ao usucapião, o contrário é plenamente possível: bens particulares passarem ao domínio público por meio do usucapião. Em geral, o usucapião exige a posse do bem por determinado período, boa-fé e sentença declaratória da propriedade. Assim, uma vez consumado o processo aquisitivo, os bens usucapidos irão se tornar bens públicos.

Gabarito: C

O que você achou deste e-book?

Sua opinião é muito importante para nós! Conte-nos como foi sua experiência de estudo com este e-book.

https://forms.gle/2wX6PbeYVn6t2qnH8

Não é assinante?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas

Conheça nosso sistema de questões!

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

Estratégia
Concursos